

Harta, Pasar, dan Kekuasaan

Ekonomi Politik Islam dari Teks hingga Eksperimen Modern

2026-09-21 · @Someone

Islam mewariskan prinsip-prinsip etis yang cukup jelas tentang harta dan kekuasaan, tetapi hampir tidak mewariskan cetak biru kelembagaan. Hampir seluruh perdebatan modern adalah perdebatan tentang bagaimana menerjemahkan prinsip menjadi lembaga. Dokumen ini membedakan secara terbuka antara yang pasti, yang merupakan tafsir, dan yang masih diperdebatkan.

Bab 0 — Tiga Lapis yang Sering Tercampur

Istilah "ekonomi Islam" baru dipakai secara luas sebagai nama sebuah disiplin pada pertengahan abad kedua puluh. Istilah "negara Islam" dalam arti yang dipakai hari ini — sebuah negara-bangsa dengan konstitusi, parlemen, dan batas wilayah yang menjadikan syariah sebagai sumber hukumnya — juga sebagian besar adalah gagasan abad kedua puluh.

Kalimat itu tidak dimaksudkan untuk meremehkan. Ia dimaksudkan untuk menunjukkan masalah pertama yang harus kita selesaikan sebelum masuk ke topik ini: **ketika orang berbicara tentang "sistem ekonomi Islam" atau "sistem politik Islam", mereka hampir selalu mencampur tiga hal yang sangat berbeda.**

Tiga lapis

Lapis pertama: norma. Ini adalah apa yang dikatakan Qur'an dan Sunnah. Jumlahnya, untuk urusan ekonomi dan politik, **jauh lebih sedikit daripada yang dibayangkan banyak orang.** Ayat-ayat tentang riba bisa dihitung dengan jari. Ayat yang secara langsung menyebut *syura* (musyawarah) hanya dua. Tidak ada satu ayat pun yang menyebut kata *khilafah* sebagai nama sebuah sistem pemerintahan, dan tidak ada ayat yang merinci bagaimana memilih pemimpin, berapa lama masa jabatannya, atau bagaimana menggantinya.

Yang ada adalah **prinsip**: keadilan, larangan memakan harta orang lain secara batil, kewajiban zakat, larangan riba, perintah menunaikan amanah, perintah bermusyawarah, larangan kekayaan hanya beredar di antara orang kaya. Prinsip-prinsip ini jelas dan kuat. Tetapi prinsip bukan lembaga.

Lapis kedua: praktik sejarah. Ini adalah apa yang benar-benar dilakukan masyarakat Muslim selama tiga belas abad: sistem pajak Umayyah, pasar Baghdad, kontrak dagang para saudagar Kairo, wakaf Utsmani, pengadilan qadi. Sebagian besarnya adalah hasil **ijtihad dan improvisasi** — penerapan prinsip pada keadaan tertentu, sering bercampur dengan warisan Bizantium, Persia, dan adat setempat.

Praktik ini sangat kaya dan penting. Tetapi ia tidak identik dengan lapis pertama. Sistem pajak *kharaj* adalah kreasi para khalifah dan ahli hukum, bukan perintah langsung dari teks. Kerangka kekhalifahan al-Mawardi adalah teori yang ditulis pada abad kesebelas untuk menjelaskan — dan sebagian membenarkan — keadaan yang sedang berlangsung.

Lapis ketiga: teori modern. Ini adalah upaya para pemikir abad kedua puluh untuk menyusun "sistem" Islam yang utuh sebagai alternatif bagi kapitalisme dan sosialisme, atau bagi demokrasi liberal. Dari lapis inilah lahir bank syariah, istilah "ekonomi Islam", gagasan "negara Islam" dalam bentuk modern, dan sebagian besar perdebatan yang Anda dengar hari ini.

Mengapa perbedaan ini penting

Bayangkan dua orang berdebat apakah demokrasi sesuai dengan Islam. Orang pertama mengutip ayat tentang syura. Orang kedua mengutip praktik kekhalifahan yang turun-temurun. Orang ketiga mengutip Maududi.

Mereka sedang berbicara tentang tiga lapis yang berbeda, tanpa menyadarinya. Akibatnya, perdebatan itu tidak bisa selesai, karena masing-masing merasa punya dalil yang kuat — dan memang punya, di lapisnya sendiri.

Contoh lain yang lebih dekat. Seseorang berkata: "Bank syariah adalah sistem ekonomi Islam." Pernyataan ini mencampur ketiga lapis sekaligus. Larangan riba ada di lapis pertama. Akad murabahah dan mudharabah berasal dari lapis kedua, dikembangkan ahli fikih abad pertengahan untuk konteks perdagangan pada zaman mereka. Bank syariah sebagai lembaga berasal dari lapis ketiga: ia lahir pada 1960-an dan 1970-an, meniru bentuk kelembagaan bank modern dan mengisinya dengan akad-akad lama.

Mengetahui dari lapis mana sebuah klaim berasal tidak membuatnya salah. Tetapi ia memberi tahu kita **berapa banyak otoritas yang bisa kita berikan kepadanya**. Sebuah prinsip dari Qur'an mengikat seorang Muslim dengan cara yang berbeda daripada sebuah

teori yang dirumuskan pada 1960-an — sekalipun teori itu bagus dan tulus.

Satu perangkat yang harus dihindari

Ada godaan yang bekerja dari dua arah, dan dokumen ini berusaha menghindari keduanya.

Godaan pertama: **mengangkat lapis ketiga seolah ia lapis pertama**. Ini terjadi ketika sebuah model modern — misalnya bentuk tertentu negara Islam, atau produk keuangan tertentu — disajikan sebagai "yang dikehendaki Islam", dan siapa pun yang tidak setuju dianggap menolak agama.

Godaan kedua: **menurunkan lapis pertama seolah ia hanya lapis ketiga**. Ini terjadi ketika larangan riba atau kewajiban zakat diperlakukan sebagai preferensi historis yang bisa diabaikan karena "zaman sudah berubah".

Keduanya adalah bentuk ketidakjujuran terhadap sumber. Yang pertama meminjam otoritas wahyu untuk sebuah pendapat manusia. Yang kedua mengabaikan otoritas wahyu demi kenyamanan. Sejarawan yang jujur harus menunjukkan di mana garis di antara keduanya berada — dan mengakui bahwa dalam beberapa kasus, **letak garis itu sendiri yang diperdebatkan**.

Tiga label yang akan saya pakai

Seperti dokumen sebelumnya, saya akan menandai tingkat keyakinan:

Label	Artinya	Contoh dalam topik ini
Pasti	Disepakati hampir seluruh ulama dan sarjana lintas mazhab, atau berupa fakta historis yang terdokumentasi	Riba dalam utang-piutang yang disyaratkan di awal dilarang; bank Islam komersial pertama berdiri pada 1975
Tafsir	Penjelasan yang masuk akal dan dipegang banyak pihak, tetapi tetap sebuah pembacaan	Bahwa hikmah larangan riba adalah mencegah eksploitasi; bahwa kontrak Islam klasik menghambat lahirnya korporasi
Diperdebatkan	Ulama atau sarjana yang kompeten sampai pada kesimpulan berbeda	Apakah bunga bank termasuk riba; apakah demokrasi sesuai dengan Islam; apakah ada sistem ekonomi Islam yang khas

Satu catatan khusus: dalam topik ini, perdebatan tidak hanya terjadi antara Muslim dan non-Muslim, melainkan **terutama di antara sesama Muslim yang sama-sama tulus**, termasuk di antara ulama dari mazhab dan organisasi yang sama. Menyebut sesuatu "diperdebatkan" bukan berarti saya meragukan agama. Itu berarti saya melaporkan keadaan sebenarnya di dalam tradisi itu sendiri.

Tentang posisi saya

Anda meminta saya bertindak sebagai peneliti yang jujur. Untuk topik ini, itu berarti satu hal yang perlu saya nyatakan terang: **saya tidak akan memberi fatwa**. Apakah bunga bank halal, apakah Anda wajib memilih partai tertentu, apakah suatu produk keuangan boleh Anda gunakan — itu pertanyaan fikih yang jawabannya harus Anda cari dari ulama yang Anda percayai.

Yang bisa saya berikan adalah peta: argumen-argumen terkuat dari setiap posisi, bukti historis yang relevan, dan letak persis perselisihannya. Dengan peta itu, pertanyaan Anda kepada ulama mana pun akan menjadi lebih tajam — dan Anda akan lebih mampu menilai jawabannya.

Kita mulai dari lapis paling dasar: bagaimana Qur'an dan Sunnah memandang harta itu sendiri.

BAGIAN I — FONDASI NORMATIF

Bab 1 — Harta, Kepemilikan, dan Keadilan

Setiap sistem ekonomi berdiri di atas jawaban atas satu pertanyaan yang jarang diucapkan: **siapa sebenarnya pemilik sesuatu, dan dari mana hak itu berasal?**

Kapitalisme klasik cenderung menjawab: pemiliknya adalah individu yang memperolehnya secara sah, dan hak itu berasal dari kerja atau pertukaran sukarela. Sosialisme cenderung menjawab: alat produksi pada dasarnya milik masyarakat, dan kepemilikan pribadi atasnya adalah bentuk eksploitasi.

Jawaban Qur'an tidak sepenuhnya cocok dengan keduanya, dan justru di situlah letak kekhasannya — sekaligus sumber perdebatan yang panjang tentang apa implikasinya.

Dua lapis kepemilikan

Qur'an berulang kali menegaskan bahwa **segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik Allah**. Ini pernyataan teologis yang tidak diperselisihkan. Tetapi Qur'an juga, dengan sama jelasnya, mengakui kepemilikan manusia: ia berbicara tentang "harta kalian", memerintahkan agar harta anak yatim dikembalikan kepada mereka, mengatur warisan dengan sangat rinci, dan menetapkan hukuman berat bagi pencurian. Sebuah agama yang tidak mengakui kepemilikan pribadi tidak akan menghukum pencuri.

Jadi yang kita dapatkan adalah **dua lapis kepemilikan**: kepemilikan mutlak ada pada Allah, dan kepemilikan manusia adalah kepemilikan yang dititipkan. Manusia disebut sebagai pihak yang "dijadikan penguasa" atas harta (*mustakhlafin*) — sebuah istilah yang berakar sama dengan kata *khalifah*.

Analogi yang menurut saya paling tepat bukan "penyewa", karena penyewa membayar dan bebas memakai sesukanya dalam batas kontrak. Analogi yang lebih dekat adalah **wali atau pengelola amanah**: ia sungguh-sungguh berkuasa atas harta itu, orang lain tidak boleh merampasnya, tetapi kekuasaannya disertai kewajiban tentang cara memperoleh, cara memakai, dan hak orang lain yang melekat di dalamnya.

Apa konsekuensi praktisnya? Ini yang penting. Kalau harta adalah titipan, maka ada tiga pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh pemiliknya sendiri:

1. **Bagaimana harta itu diperoleh.** Tidak semua cara memperoleh kekayaan sah, meskipun kedua pihak setuju — riba dan judi adalah contohnya.
2. **Bagaimana harta itu digunakan.** Pemborosan (*israf* dan *tabdzir*) dicela, dan harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak cakap mengelolanya.
3. **Hak siapa yang melekat di dalamnya.** Qur'an menyebut bahwa dalam harta orang-orang tertentu ada **hak** bagi peminta dan orang yang tidak mempunya. Perhatikan kata yang dipakai: *hak*, bukan belas kasihan.

Poin ketiga ini mengubah cara kita memandang zakat — yang akan kita bahas penuh di Bab 4. Zakat bukan kebaikan hati orang kaya kepada orang miskin. Dalam kerangka ini, ia adalah **pengembalian bagian yang sejak awal bukan milik si kaya**.

Prinsip sirkulasi

Satu ayat yang sangat sering dikutip dalam literatur ekonomi Islam berbicara tentang pembagian harta *fai'* — harta yang diperoleh negara tanpa peperangan. Setelah menyebut siapa saja yang berhak, ayat itu memberikan alasannya: **agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian** (al-Hasyr: 7).

Saya ingin berhati-hati di sini, karena ayat ini sering ditarik terlalu jauh. Konteks langsungnya adalah pembagian satu jenis harta negara tertentu, bukan teori ekonomi umum. Menyimpulkan darinya sebuah kebijakan redistribusi yang spesifik adalah **tafsir**, bukan pembacaan langsung.

Namun ada alasan kuat mengapa banyak ulama dan ekonom Muslim membacanya sebagai prinsip yang lebih luas: ia konsisten dengan pola yang berulang dalam banyak aturan lain. Perhatikan:

Aturan	Efek terhadap konsentrasi kekayaan
Zakat tahunan atas harta yang mengendap	Harta yang disimpan tanpa diputar menyusut sekitar 2,5% per tahun
Hukum waris yang membagi ke banyak ahli waris	Kekayaan besar terpecah setiap pergantian generasi
Larangan riba	Pemilik modal tidak bisa mendapat hasil pasti tanpa ikut menanggung risiko
Larangan menimbun (<i>ihthikar</i>)	Barang kebutuhan tidak boleh ditahan untuk menaikkan harga
Pembatasan wasiat maksimal sepertiga	Pemilik tidak bisa menyerahkan seluruh hartanya kepada satu pihak

Pola ini, menurut saya, cukup konsisten untuk disebut sebagai **kecenderungan struktural**: aturan-aturan fikih secara bersama-sama mendorong harta untuk bergerak, terbagi, dan tidak mengendap di satu tempat. Ini **tafsir atas pola**, bukan klaim bahwa ada satu ayat yang merumuskannya secara eksplisit.

Eksperimen pikiran yang membantu: bayangkan dua orang kaya dengan kekayaan yang sama besar. Yang pertama menyimpan emasnya di brankas. Yang kedua menanamkannya dalam usaha yang mempekerjakan orang. Dalam sistem zakat, orang pertama akan melihat hartanya menyusut dari tahun ke tahun kalau ia tidak memutarnya; orang kedua pun membayar zakat, tetapi usahanya menghasilkan pertambahan yang bisa melampauinya. Sistem ini, dengan kata lain, **menghukum pengendapan dan menghargai perputaran** — tanpa pernah melarang kekayaan itu sendiri.

Kekayaan tidak dicela, kerakusan dicela

Penting untuk tidak salah membaca bagian di atas sebagai anti-kekayaan. Ia bukan.

Nabi sendiri adalah pedagang sebelum kenabian. Khadijah adalah saudagar kaya. Sejumlah sahabat terkemuka — Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf — dikenal sangat kaya, dan kekayaan itu tidak dicela; ia justru dipuji ketika dipakai di jalan kebaikan. Qur'an menyebut perdagangan sebagai hal yang dihalalkan dan menyebut rezeki yang dicari di muka bumi sebagai karunia Allah.

Yang dicela adalah tiga hal: **cara memperoleh yang zalim, menahan hak orang lain dari harta itu, dan menjadikan harta sebagai tujuan akhir** yang membuat orang lupa. Ancaman keras dalam Qur'an ditujukan kepada mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah — bukan kepada mereka yang sekadar memilikinya.

Perbedaan ini membantu menjelaskan mengapa pemikir Muslim modern bisa sampai pada kesimpulan yang sangat berbeda dari sumber yang sama. Sebagian menekankan pengakuan atas kepemilikan dan perdagangan, lalu membaca Islam sebagai sistem pasar yang beretika. Sebagian lain menekankan hak orang miskin dan prinsip sirkulasi, lalu membaca Islam sebagai sistem yang dekat dengan keadilan sosial yang kuat. **Keduanya punya dalil, dan perbedaannya terletak pada bobot yang diberikan kepada masing-masing.** Ini tema yang akan berulang sepanjang dokumen.

Keadilan: kata kunci yang paling sering dipakai dan paling sulit didefinisikan

Qur'an memerintahkan keadilan (*'adl*) dan kebaikan lebih (*ihsan*) secara berulang, dan melarang kezaliman dengan keras. Hampir semua pemikir ekonomi dan politik Islam menempatkan keadilan sebagai tujuan utama.

Masalahnya — dan saya harus jujur di sini — **Qur'an tidak memberikan definisi operasional tentang keadilan ekonomi.** Apakah adil berarti setiap orang mendapat hasil sesuai kontribusinya? Atau setiap orang mendapat sesuai kebutuhannya? Atau setiap orang mendapat perlakuan yang sama dalam proses, apa pun hasilnya?

Tradisi fikih cenderung menjawab lewat kasus, bukan lewat teori umum: kontrak adil jika tidak ada penipuan, paksaan, ketidakpastian berlebihan, dan riba. Artinya, **keadilan dalam fikih klasik terutama adalah keadilan prosedural dalam transaksi** — bukan target distribusi hasil tertentu. Zakat dan waris menambahkan unsur distribusi, tetapi dalam kadar yang sudah ditetapkan, bukan sebagai prinsip terbuka untuk meratakan kekayaan.

Para pemikir modern yang ingin membangun "sistem ekonomi Islam" harus mengisi celah ini sendiri. Dan karena mereka mengisinya dengan cara berbeda, lahirlah versi-versi "ekonomi Islam" yang sangat berlainan — dari yang dekat dengan ekonomi pasar sampai yang dekat dengan negara kesejahteraan. Kita akan melihatnya di Bab 11.

Rangkuman dan jembatan

Dari lapis norma, kita memperoleh kerangka yang cukup jelas: harta adalah titipan; kepemilikan pribadi diakui tetapi dibatasi; ada hak orang lain yang melekat di dalamnya; aturan-aturan secara bersama mendorong perputaran dan menghambat pengendapan; kekayaan tidak dicela tetapi cara memperoleh dan memakainya diatur.

Di antara semua pembatasan cara memperoleh harta, ada satu yang disebut Qur'an dengan bahasa paling keras — sampai digambarkan sebagai peperangan melawan Allah dan Rasul-Nya. Larangan itu adalah riba. Dan tidak ada topik dalam ekonomi Islam yang menghasilkan perdebatan sepanjang, sepanas, dan sepenting perdebatan tentang apa sebenarnya yang termasuk ke dalamnya.

Bab 2 — Riba: Perdebatan Terbesar

Tidak ada larangan ekonomi dalam Qur'an yang dirumuskan dengan bahasa sekeras larangan riba. Orang yang memakan riba digambarkan bangkit seperti orang yang kerasukan setan. Mereka yang tidak meninggalkannya diberi pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Dalam hadis, pemakan riba, pemberinya, pencatatnya, dan dua saksinya dilaknat.

Maka **bahwa riba dilarang adalah perkara yang pasti** — tidak ada ulama dari mazhab mana pun yang memperselisihkannya.

Yang diperselisihkan adalah pertanyaan berikutnya, dan pertanyaan inilah yang membentuk seluruh industri keuangan syariah modern: **apa persisnya riba itu, dan apakah bunga bank modern termasuk di dalamnya?**

Apa yang dilarang dengan pasti

Mari mulai dari wilayah yang disepakati.

Riba jahiliah. Qur'an berbicara dalam konteks praktik yang dikenal di Arabia pra-Islam: seseorang berutang, lalu ketika jatuh tempo ia tidak mampu membayar, pemberi utang berkata, "Bayar sekarang atau tambah jumlahnya." Utang berlipat ganda setiap kali diperpanjang. Qur'an menyebut larangan memakan riba yang **berlipat ganda** (Ali Imran: 130).

Riba dalam utang-piutang (*riba al-duyun* atau *riba nasi'ah*). Setiap tambahan yang disyaratkan di awal atas pinjaman uang, sebagai imbalan atas waktu, termasuk riba. Ini adalah posisi mayoritas besar ulama klasik dari keempat mazhab, dan dirumuskan dalam

kaidah terkenal: **setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (yang disyaratkan) adalah riba.**

Riba dalam jual-beli barang ribawi (*riba al-fadl*). Hadis tentang enam komoditas — emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam — menetapkan bahwa pertukaran barang sejenis harus sama takarannya dan tunai. Anda tidak boleh menukar satu kilo kurma bagus dengan dua kilo kurma jelek. Ulama berbeda pendapat tentang apa yang menjadi *illat* (sebab hukum) keenam komoditas itu, dan karenanya berbeda tentang barang apa lagi yang termasuk.

Sejauh ini, tidak ada perdebatan besar tentang prinsipnya.

Di mana perdebatan dimulai

Masalah muncul ketika kita bergerak dari Arabia abad ketujuh ke sistem perbankan abad kedua puluh.

Bank modern melakukan hal yang secara formal tampak sama dengan yang dilarang: meminjamkan uang dengan tambahan yang ditetapkan di awal. **Mayoritas ulama kontemporer menyimpulkan bahwa bunga bank adalah riba.** Posisi ini dipegang oleh lembaga-lembaga fikih internasional yang paling berpengaruh — Majma' al-Fiqh al-Islami di bawah OKI pada 1985, Majma' al-Fiqh Rabithah al-Alam al-Islami, dan di Indonesia oleh **Majelis Ulama Indonesia** lewat fatwa tahun 2003 yang menyatakan bunga bank haram.

Argumen mereka lurus dan kuat secara logika fikih: kaidah "setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat yang disyaratkan adalah riba" tidak membedakan antara bunga tinggi dan rendah, antara pinjaman konsumtif dan produktif, antara rentenir dan bank. Bentuknya sama, maka hukumnya sama. Membuat pengecualian berarti membuka pintu penafsiran yang tidak ada batasnya.

Namun ada **posisi minoritas yang serius**, dipegang oleh sejumlah ulama dan pemikir yang bukan pinggiran. Saya akan memaparkan argumen terkuat mereka secara adil, karena posisi minoritas sering hanya disajikan dalam bentuk karikatur.

Argumen-argumen posisi minoritas

Argumen pertama: riba yang dilarang adalah riba yang berlipat ganda dan eksploitatif. Qur'an menyebut "berlipat ganda", dan konteks historisnya adalah pinjaman kepada orang yang terdesak, yang terjerat utang yang terus membengkak. Bunga bank yang moderat dan diatur negara, menurut pandangan ini, bukan hal yang sama. Sebagian pemikir Muslim modernis, termasuk **Fazlur Rahman**, berargumen bahwa yang dilarang adalah eksploitasi, dan bentuk formalnya harus dibaca dari tujuan itu.

Keberatan mayoritas: ayat al-Baqarah 278–279, yang turun belakangan, memerintahkan meninggalkan **sisa riba** dan menyebut "bagimu pokok hartamu" — artinya yang boleh diambil hanya pokok, dan setiap tambahan dilarang, bukan hanya tambahan yang berlipat ganda.

Argumen kedua: uang modern berbeda dengan uang emas. Pada abad ketujuh, uang adalah emas dan perak yang nilainya relatif stabil. Uang modern adalah uang kertas yang terus kehilangan daya beli karena inflasi. Jika saya meminjamkan satu juta rupiah dan menerima kembali satu juta rupiah sepuluh tahun kemudian, saya sebenarnya menerima kembali **lebih sedikit** daripada yang saya pinjamkan. Sebagian bunga, menurut argumen ini, hanyalah kompensasi atas penurunan nilai.

Keberatan mayoritas: argumen ini paling banyak hanya membenarkan penyesuaian inflasi, bukan bunga di atasnya — dan bahkan penyesuaian inflasi pun diperdebatkan di kalangan ulama.

Argumen ketiga: bank adalah badan hukum, bukan orang. Sebagian ulama berpendapat bahwa hubungan antara nasabah dan bank, atau antara negara dan pemegang obligasinya, berbeda secara hakiki dari hubungan antara rentenir dan orang miskin yang terjat.

Fatwa yang paling terkenal dari posisi ini datang dari **Muhammad Sayyid Tantawi**, Mufti Mesir dan kemudian Syekh al-Azhar, yang pada 1989 dan setelahnya menyatakan bahwa bunga pada tabungan di bank dan obligasi pemerintah dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu. Fatwa ini mendapat penentangan keras dari banyak ulama lain, termasuk di dalam al-Azhar sendiri. **Posisi resmi al-Azhar sepanjang waktu tidak seragam**, dan saya tidak dapat menyatakannya secara ringkas tanpa menyederhanakannya.

Di Indonesia sendiri, sebelum fatwa MUI 2003, organisasi-organisasi besar memegang posisi yang lebih beragam. **Muhammadiyah** lewat Majelis Tarjih pada 1968 menilai bunga bank pemerintah sebagai *musytabihat* (syubhat — perkara yang samar), bukan haram secara tegas. Pada 2006 Majelis Tarjih memutuskan bunga bank termasuk riba. Di kalangan **Nahdlatul Ulama**, bahtsul masail pernah mencatat tiga pendapat: haram, halal, dan syubhat. **Saya menyebut ini untuk menunjukkan bahwa perdebatan ini bukan hanya teoretis — ia hidup di dalam organisasi-organisasi besar Indonesia sendiri.**

Mengapa riba dilarang: beberapa penjelasan

Apa hikmah di balik larangan riba? Qur'an sendiri memberikan satu isyarat: ketika orang musyrik berkata bahwa jual-beli sama saja dengan riba, jawaban yang diberikan adalah bahwa Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba — tanpa penjelasan panjang. Ini membuat para pemikir menawarkan berbagai **tafsir** tentang alasannya.

Penjelasan eksploitasi. Riba memindahkan kekayaan dari orang yang membutuhkan kepada orang yang sudah berlebih. Pemberi utang mendapat untung pasti; peminjam menanggung seluruh risiko.

Penjelasan pembagian risiko. Ini penjelasan yang paling banyak dipakai ekonom Muslim modern. Dalam pinjaman berbunga, pemilik modal mendapatkan hasil **pasti** apa pun yang terjadi pada usaha peminjam. Jika usaha gagal, peminjam tetap wajib membayar pokok ditambah bunga. Islam, menurut penjelasan ini, menghendaki pemilik modal **ikut menanggung risiko** jika ingin ikut menikmati hasil. Prinsip ini sering diringkas dalam kaidah fikih: *al-ghunm bil-ghurm* — keuntungan menyertai tanggungan risiko.

Eksperimen pikiran yang membantu: dua orang ingin membiayai warung milik Anda. Yang pertama berkata, "Saya pinjamkan sepuluh juta, kembalikan sebelas juta tahun depan, apa pun yang terjadi." Yang kedua berkata, "Saya tanamkan sepuluh juta. Kalau warung untung, kita bagi hasil 40:60. Kalau rugi, saya ikut rugi modal." Yang pertama adalah model bunga. Yang kedua adalah model yang dicita-citakan ekonomi Islam — mudharabah atau musyarakah.

Penjelasan stabilitas. Sebagian ekonom berargumen bahwa sistem yang dibangun di atas utang berbunga cenderung menumpuk utang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi riil, dan karena itu lebih rentan terhadap krisis. **Ini argumen ekonomi yang diperdebatkan di kalangan ekonom pada umumnya**, bukan hanya ekonom Muslim.

Saya ingin menekankan: ketiga penjelasan ini adalah **tafsir tentang hikmah**, bukan dasar hukumnya. Dalam metodologi fikih mayoritas, larangan riba berlaku karena teks melarangnya — bukan karena kita memahami alasannya. Kalau suatu hari ada bentuk bunga yang tidak eksploitatif dan tidak mengganggu stabilitas, hal itu tidak otomatis mengubah hukumnya menurut pandangan mayoritas. Di situlah **perbedaan metodologi** antara mayoritas dan minoritas sesungguhnya berada: apakah hukum mengikuti bentuk yang disebut teks, atau mengikuti tujuan yang dipahami dari teks.

Letak persis perselisihan

Saya rangkum perbedaan kedua posisi:

Pertanyaan	Posisi mayoritas	Posisi minoritas
Apakah riba dilarang?	Ya, pasti	Ya, pasti
Apa ukurannya?	Setiap tambahan yang disyaratkan atas pinjaman	Tambahan yang eksploitatif atau berlipat ganda

Pertanyaan	Posisi mayoritas	Posisi minoritas
Bagaimana membaca teks?	Hukum mengikuti bentuk transaksi	Hukum mengikuti tujuan (<i>maqashid</i>) larangan
Bunga bank?	Riba, haram	Bisa dibedakan; syubhat atau boleh dalam kondisi tertentu
Konsekuensinya	Perlu sistem keuangan alternatif	Reformasi dan regulasi sistem yang ada sudah cukup

Perhatikan baris terakhir. **Perdebatan teologis ini mempunyai konsekuensi kelembagaan yang sangat besar.** Jika posisi mayoritas benar, umat Islam membutuhkan sistem perbankan yang sama sekali berbeda. Dari keyakinan itulah lahir seluruh industri keuangan syariah — yang akan kita bahas di Bab 12.

Satu catatan tentang posisi saya

Saya tidak akan memberi tahu Anda posisi mana yang benar. Itu pertanyaan fikih.

Yang bisa saya katakan sebagai pengamat: **posisi mayoritas bukanlah posisi yang lemah atau sekadar taklid** — ia punya konsistensi logika hukum yang kuat. Dan **posisi minoritas bukanlah posisi yang sembrono** — ia dipegang oleh sebagian ulama yang serius dan berangkat dari kegelisahan yang sah tentang perbedaan antara uang abad ketujuh dan abad kedua puluh satu.

Kalau Anda mendengar seseorang mengatakan bahwa persoalan ini "sudah jelas dan tidak ada khilafnya", ia sedang berbicara dari keyakinannya sendiri — yang boleh saja kuat — tetapi tidak sedang melaporkan keadaan tradisi secara utuh.

Riba bukan satu-satunya larangan dalam etika kontrak Islam. Ada dua lagi yang pengaruhnya dalam ekonomi modern hampir sama besar, dan justru lebih sulit didefinisikan: larangan terhadap ketidakpastian berlebihan dan terhadap untung-untungan. Itu bab berikutnya.

Bab 3 — Gharar, Maysir, dan Etika Kontrak

Jika riba adalah larangan yang paling keras bahasanya, **gharar** adalah larangan yang paling luas jangkauannya — dan paling sulit ditarik garisnya.

Kata *gharar* berarti ketidakpastian, tipuan, atau sesuatu yang tampak menjanjikan tetapi ternyata kosong. Hadis-hadis melarang sejumlah jual-beli yang mengandung *gharar*: menjual ikan yang masih di laut, burung yang masih di udara, anak hewan yang masih dalam kandungan, buah yang belum tampak matang, dan barang yang tidak dapat diserahkan.

Bersamanya ada **maysir** — judi atau untung-untungan — yang dilarang secara tegas dalam Qur'an bersama khamr. Maysir adalah transaksi di mana satu pihak untung persis sebesar kerugian pihak lain, dan hasilnya ditentukan oleh kebetulan.

Kedua larangan ini sama-sama pasti. Yang sulit adalah menentukan **seberapa besar ketidakpastian yang membuat sebuah transaksi menjadi terlarang**.

Masalahnya: semua transaksi mengandung ketidakpastian

Bayangkan Anda membeli sebuah rumah. Apakah Anda tahu dengan pasti kondisi pipa di dalam dinding? Apakah Anda tahu harga rumah itu lima tahun lagi? Apakah Anda tahu apakah tetangga Anda menyenangkan?

Tidak. Setiap jual-beli mengandung ketidakpastian. Jika semua ketidakpastian dilarang, tidak ada transaksi yang sah.

Para ahli fikih menyadari hal ini sejak awal, dan mereka membedakan tingkatannya:

Tingkat	Contoh	Hukum
Gharar ringan (<i>yasir</i>)	Pondasi rumah yang tidak terlihat; isi di dalam semangka	Dimaafkan — tak terhindarkan dan tidak menjadi inti transaksi
Gharar sedang	Kasus-kasus di tengah	Diperdebatkan; ulama berbeda menurut keadaan
Gharar berat (<i>fahisy</i>)	Ikan di laut; objek yang tidak jelas ada atau tidaknya	Membatalkan akad

Syarat yang dirumuskan ulama untuk *gharar* yang membatalkan kurang lebih: ketidakpastian itu **besar**, menyangkut **inti objek transaksi** (bukan hal sampingan), terjadi dalam **akad pertukaran** (bukan hibah), dan **tidak ada kebutuhan mendesak** yang membenarkannya.

Syarat terakhir penting. Ada kontrak yang mengandung ketidakpastian cukup besar tetapi tetap dibolehkan karena masyarakat membutuhkannya. **Salam** — membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian, misalnya hasil panen — adalah contohnya.

Hadis membolehkannya dengan syarat takaran, timbangan, dan waktu penyerahan jelas. Mengapa? Karena petani membutuhkan modal sebelum panen, dan tanpa akad ini mereka terpaksa berutang dengan riba.

Perhatikan logikanya: **fikih klasik bukan menghapus ketidakpastian, melainkan mengelolanya** — membatasi ketidakpastian yang tidak perlu dan membolehkan yang dibutuhkan kehidupan ekonomi.

Mengapa gharar dilarang

Sekali lagi, beberapa **tafsir** tentang hikmahnya:

Mencegah sengketa. Kontrak yang objeknya tidak jelas adalah kontrak yang akan berakhir dengan pertengkaran. Ketika Anda membeli "ikan yang nanti tertangkap jaring saya" dan jaringnya kosong, siapa yang dirugikan, dan berapa?

Mencegah penipuan terhadap pihak yang lebih lemah. Pihak yang tahu lebih banyak bisa memanfaatkan ketidakpastian untuk mengeruk untung dari pihak yang tahu lebih sedikit. Dalam bahasa ekonomi modern, ini disebut **asimetri informasi**.

Mencegah transaksi tanpa nilai tambah riil. Ini lebih banyak dipakai dalam konteks maysir. Judi tidak menghasilkan apa pun: tidak ada barang dibuat, tidak ada jasa diberikan. Kekayaan hanya berpindah dari yang kalah kepada yang menang.

Ujian modern: asuransi

Asuransi adalah ujian nyata bagi prinsip ini, dan saya memilihnya karena perdebatannya sangat instruktif.

Dalam asuransi konvensional, Anda membayar premi setiap bulan. Jika rumah Anda terbakar, perusahaan membayar kerugian yang mungkin jauh lebih besar dari premi Anda. Jika rumah Anda tidak terbakar, premi Anda menjadi milik perusahaan.

Mayoritas ulama kontemporer menilai asuransi komersial konvensional tidak sah, dengan tiga alasan: ia mengandung gharar (Anda tidak tahu apakah akan menerima apa pun), ia mengandung unsur maysir (satu pihak untung sebesar kerugian pihak lain, tergantung kejadian), dan dana premi biasanya diinvestasikan dalam instrumen berbunga.

Tetapi perhatikan argumen tandingannya, yang dipegang sebagian ulama, termasuk **Mustafa al-Zarqa** dari Suriah, seorang ahli fikih yang sangat dihormati: asuransi bukan judi karena **tujuannya berlawanan**. Penjudi menciptakan risiko yang sebelumnya tidak ada

demi kemungkinan untung. Pembeli asuransi menghadapi risiko yang sudah ada — kebakaran bisa terjadi dengan atau tanpa asuransi — dan membayar untuk **mengurangi** dampaknya. Satu menambah ketidakpastian dalam hidup; yang lain mengurangi.

Jawaban yang dikembangkan industri syariah adalah **takaful**: skema di mana peserta saling menanggung risiko lewat dana bersama yang dianggap sebagai hibah tolong-menolong (*tabarru'*), dengan perusahaan bertindak sebagai pengelola yang menerima imbalan, bukan sebagai penanggung yang untung dari selisih premi dan klaim.

Apakah takaful berbeda secara substansi dari asuransi bersama (*mutual insurance*) konvensional, atau hanya berbeda dalam penamaan akadnya? **Ini diperdebatkan**, termasuk di kalangan para praktisi keuangan syariah sendiri. Saya menyebutnya bukan untuk menilai, tetapi karena pertanyaan "apakah ini beda substansi atau beda nama?" akan kita temui lagi, jauh lebih tajam, dalam Bab 12 tentang perbankan syariah.

Ujian modern kedua: derivatif dan spekulasi

Pasar keuangan modern penuh dengan instrumen yang keuntungannya bergantung pada pergerakan harga di masa depan: kontrak berjangka, opsi, *swap*, dan sebagainya.

Sebagian besar ulama dan lembaga standar keuangan syariah menilai sebagian besar derivatif konvensional tidak sah, karena menjual sesuatu yang tidak dimiliki, tidak ada penyerahan barang yang dimaksudkan, dan hasilnya murni bergantung pada tebakan harga — yang mendekati *maysir*.

Ada kasus yang lebih sulit, dan saya ingin Anda melihat kerumitannya. Seorang petani kopi di Aceh ingin mengunci harga jual panennya enam bulan dari sekarang agar tidak hancur jika harga dunia jatuh. Seorang eksportir ingin mengunci kurs dolar agar tidak bangkrut jika rupiah melemah. Keduanya bukan penjudi; mereka justru sedang **mengurangi** risiko. Instrumen yang mereka butuhkan secara bentuk mirip dengan instrumen yang dipakai para spekulasi.

Bagaimana membedakan lindung nilai (*hedging*) yang dibutuhkan dari spekulasi yang dilarang, ketika bentuk kontraknya bisa identik? Sebagian ulama membolehkan lindung nilai dengan syarat-syarat ketat berdasarkan kebutuhan (*hajah*); sebagian lain menolak karena khawatir pintunya terbuka terlalu lebar. Lembaga standar keuangan syariah internasional telah mengembangkan beberapa produk lindung nilai, dan **perdebatannya masih berjalan**.

Pelajaran yang saya ambil: **niat dan fungsi ekonomi sering lebih menentukan daripada bentuk kontrak** — tetapi fikih, yang bekerja lewat bentuk yang dapat diperiksa, kesulitan menangkap niat. Ketegangan ini mendasar, dan bukan hanya milik fikih: hukum mana pun

di dunia menghadapinya.

Etika kontrak yang lebih luas

Di luar tiga larangan besar — *riba*, *gharar*, *maysir* — fikih muamalah memuat banyak aturan tentang **kejujuran dalam transaksi** yang jarang dibicarakan tetapi sangat penting:

Larangan menyembunyikan cacat. Penjual wajib menjelaskan cacat barang yang ia ketahui. Hadis menyebutkan bahwa siapa yang menipu bukan termasuk golongan Nabi — dan hadis itu muncul ketika Nabi memasukkan tangan ke tumpukan gandum yang kering di atas tetapi basah di bawah.

Hak khiyar (hak memilih). Pembeli punya hak membatalkan transaksi dalam kondisi tertentu: selama masih berada di majelis akad, jika ditemukan cacat, atau jika sebelumnya disepakati masa percobaan. Ini mirip dengan hak konsumen dalam hukum modern, dan dirumuskan lebih dari seribu tahun lebih dulu.

Larangan mencegat pedagang di luar pasar (*talaqqi al-rukban*). Pedagang kota dilarang menghadang orang desa yang membawa barang sebelum mereka sampai di pasar dan mengetahui harga sebenarnya. Ini adalah larangan terhadap **eksploitasi ketidaktahuan harga** — sebuah perlindungan pasar yang sangat modern dalam logikanya.

Larangan menawar di atas tawaran orang lain dan larangan penawaran palsu (*najsy*) untuk menaikkan harga.

Menurut saya — dan ini **penilaian saya** — bagian inilah yang paling kurang dihargai dalam diskusi populer tentang ekonomi Islam. Perhatian publik tertuju pada *riba* karena ia dramatis. Tetapi aturan-aturan tentang kejujuran, informasi, dan keadilan dalam pasar ini adalah yang paling langsung relevan bagi kehidupan ekonomi sehari-hari kebanyakan orang — dan paling sering dilanggar tanpa ada yang menyebutnya pelanggaran syariah.

Jembatan

Sampai di sini kita sudah membahas apa yang dilarang: *riba*, *gharar*, *maysir*, penipuan. Itu adalah sisi negatif dari etika ekonomi Islam — pagar di sekeliling pasar.

Tetapi Islam tidak hanya memagari. Ia juga menetapkan aliran kekayaan yang **wajib** dan yang **dianjurkan**: dari yang berlebih kepada yang kekurangan, dari individu kepada kebaikan bersama. Dua lembaga utamanya — zakat dan wakaf — punya logika yang sangat berbeda satu sama lain, dan salah satunya menjadi salah satu lembaga ekonomi paling penting dalam sejarah peradaban Islam.

Bab 4 — Zakat, Wakaf, dan Redistribusi

Zakat dan wakaf sering disebut bersamaan, seolah keduanya adalah dua versi dari hal yang sama: memberi kepada orang lain. Padahal logika ekonominya hampir berlawanan.

Zakat adalah aliran: setiap tahun, sebagian kecil kekayaan berpindah dari yang mampu kepada yang membutuhkan, lalu habis dipakai. **Wakaf adalah stok:** sebuah aset ditahan selamanya, dan hanya hasilnya yang dibagikan, sehingga manfaatnya mengalir terus tanpa asetnya berkurang.

Perbedaan ini, seperti akan kita lihat, menentukan peran yang sangat berbeda yang dimainkan keduanya dalam sejarah.

Zakat: apa yang pasti

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Kewajibannya pasti dan disepakati. Dalam Qur'an, zakat hampir selalu disebut berdampingan dengan salat — sebuah pasangan yang menunjukkan bahwa ibadah kepada Allah dan kewajiban kepada sesama tidak dipisahkan.

Qur'an menetapkan **delapan golongan penerima** (*asnaf*) dalam at-Taubah: 60: fakir, miskin, amil (pengelola zakat), muallaf (yang dilunakkan hatinya), untuk memerdekakan budak (*riqab*), orang yang berutang (*gharimin*), di jalan Allah (*fi sabilillah*), dan musafir yang kehabisan bekal (*ibnu sabil*).

Perhatikan satu hal: **daftar ini tertutup**. Zakat tidak boleh diberikan di luar delapan golongan itu. Tetapi makna beberapa golongan — terutama *fi sabilillah* — diperdebatkan luasnya. Makna sempit klasik adalah para pejuang di medan perang. Sebagian ulama modern memperluasnya ke pendidikan, kesehatan, dan dakwah. **Ini perdebatan yang langsung memengaruhi ke mana dana zakat modern dialirkan.**

Nisab dan tarif: sebuah sistem yang presisi

Zakat bukan pajak penghasilan yang dikenakan pada setiap orang. Ia hanya wajib atas harta yang memenuhi syarat tertentu:

Jenis harta	Nisab (batas minimum)	Tarif	Catatan
Emas dan perak, uang, simpanan	Setara 85 gram emas (menurut pendapat yang umum dipakai)	2,5% per tahun	Harus mengendap setahun (<i>haul</i>)

Jenis harta	Nisab (batas minimum)	Tarif	Catatan
Barang dagangan	Setara nisab emas	2,5% per tahun	Dinilai pada akhir tahun
Hasil pertanian	Sekitar 653 kg gabah (5 wasaq; konversi modern berbeda-beda)	10% jika diairi hujan; 5% jika dengan biaya irigasi	Saat panen, tanpa haul
Ternak	Berbeda per jenis (mis. 40 ekor kambing)	Berjenjang	Aturan rinci dalam hadis
Barang temuan (rikaz)	—	20%	Harta karun terpendam

Perhatikan tarif pertanian yang berbeda antara lahan tadah hujan dan lahan irigasi. Ini logika ekonomi yang tajam: petani yang harus mengeluarkan biaya untuk mengairi sawahnya membayar tarif lebih rendah, karena hasil bersihnya lebih kecil. **Sistem ini peka terhadap biaya produksi.**

Perhatikan pula bahwa zakat harta dikenakan atas **kekayaan yang mengendap**, bukan atas pendapatan. Ini berbeda secara mendasar dari pajak penghasilan modern, dan kembali ke prinsip sirkulasi di Bab 1: yang dikenakan adalah harta yang diam.

Perdebatan modern: zakat profesi

Di sinilah ketegangan antara lapis pertama dan kehidupan modern paling terasa.

Fikih klasik tidak mengenal "zakat profesi" atau "zakat penghasilan" sebagai kategori tersendiri. Gaji seorang dokter atau karyawan, dalam kerangka klasik, masuk ke dalam harta biasa: jika ia menabungnya dan tabungannya mencapai nisab dan mengendap setahun, ia berzakat 2,5% atas tabungan itu.

Pada abad kedua puluh, **Yusuf al-Qaradawi** dalam karyanya yang sangat berpengaruh, *Fiqh al-Zakah*, berargumen bahwa pendapatan profesional modern harus dizakati **saat diterima**, dianalogikan dengan zakat pertanian yang dibayar saat panen. Alasannya kuat secara keadilan: tidak masuk akal jika petani kecil wajib berzakat atas panennya sementara seorang profesional berpenghasilan sangat tinggi yang menghabiskan gajinya setiap bulan tidak pernah berzakat sama sekali.

Pandangan ini dianut luas, termasuk dalam kebijakan badan-badan zakat resmi di banyak negara, dan di Indonesia diakomodasi dalam fatwa MUI. Tetapi **sebagian ulama menolaknya**, dengan alasan bahwa ibadah tidak boleh ditetapkan lewat analogi baru

tanpa dasar teks yang jelas, dan bahwa ketentuan haul sudah jelas dalam hadis.

Ini contoh yang baik tentang tarik-menarik yang saya sebut di Bab 0: satu pihak menekankan **tujuan** (keadilan distributif), pihak lain menekankan **bentuk yang ditetapkan teks**. Keduanya berangkat dari kesetiaan pada sumber yang sama.

Zakat dan negara: ibadah pribadi atau pajak publik?

Pertanyaan ini lebih mendasar daripada kelihatannya.

Pada masa Nabi dan khalifah awal, zakat **dikumpulkan oleh negara**. Ingat Perang Riddah di dokumen sebelumnya: Abu Bakar memerangi mereka yang menolak menyerahkan zakat kepada pemerintah pusat. Qur'an sendiri menyebut "amil" sebagai penerima — artinya ada petugas yang mengumpulkannya.

Seiring waktu, keadaan berubah. Negara-negara Muslim menemukan sumber pendapatan yang jauh lebih besar dari pajak tanah dan bea dagang, dan pengumpulan zakat atas harta tertentu — terutama uang dan barang dagangan — makin banyak diserahkan kepada individu untuk dibayarkan sendiri. **Selama sebagian besar sejarah Islam, zakat berfungsi lebih sebagai ibadah pribadi dan amal komunitas daripada sebagai sistem fiskal negara**. Ini penting untuk diingat ketika kita membahas keuangan negara klasik di Bab 6.

Pada abad kedua puluh, beberapa negara mencoba menjadikan zakat kembali sebagai kewajiban yang dipungut negara — Pakistan pada 1980, Arab Saudi, Malaysia di tingkat negara bagian, Sudan. Hasilnya bercampur, dan kita akan membahasnya di Bab 13.

Indonesia mengambil jalan tengah: negara mengatur dan membentuk badan resmi (BAZNAS), mengakui lembaga amal swasta (LAZ), dan memberikan insentif pajak — zakat yang dibayarkan lewat lembaga resmi dapat mengurangi penghasilan kena pajak — tetapi **tidak memaksa** pembayarannya.

Wakaf: lembaga yang membangun peradaban

Sekarang kita beralih ke lembaga yang, menurut saya, jauh lebih penting bagi sejarah ekonomi Islam daripada zakat — meskipun jauh lebih jarang dibicarakan.

Dasar wakaf dalam teks relatif tipis dibanding zakat. Rujukan utamanya adalah hadis tentang Umar bin al-Khattab yang memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan bertanya kepada Nabi apa yang sebaiknya ia lakukan. Nabi menjawab: **tahanlah pokoknya, dan sedekahkan hasilnya**. Tanah itu tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan; hasilnya dibagikan untuk orang miskin, kerabat, budak, tamu, dan musafir.

Dari satu arahan itu, para ahli fikih membangun sebuah lembaga hukum yang sangat canggih. Ciri-cirinya:

Kekal. Aset wakaf, menurut pendapat mayoritas, tidak dapat ditarik kembali, dijual, atau diwariskan. Ia keluar dari kepemilikan pewakaf.

Terikat pada niat pendiri. Syarat yang ditetapkan pewakaf — untuk apa hasilnya dipakai, siapa pengelolanya — mengikat secara hukum. Kaidah fikih menyebut syarat pewakaf setara dengan teks syariat dalam hal kewajiban ditaati.

Terlindung dari negara. Karena aset wakaf bukan milik siapa pun kecuali Allah, penguasa secara hukum tidak dapat menyitanya. Dalam praktik, penguasa kadang tetap mencoba — tetapi hal itu dipandang sebagai pelanggaran berat.

Apa yang dibangun dengan wakaf

Skala wakaf dalam sejarah Islam sangat besar. Masjid, madrasah, rumah sakit, sumur, jembatan, penginapan kafilah, dapur umum, perpustakaan, bahkan dana untuk memberi makan burung atau merawat hewan tua — semuanya dibiayai wakaf.

Di beberapa kota Utsmani pada masa puncaknya, **sebagian besar layanan publik** dibiayai wakaf, bukan negara. Estimasi mengenai proporsi tanah pertanian yang berstatus wakaf di sejumlah wilayah pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas sangat tinggi, tetapi **angka-angka yang beredar sangat beragam dan saya tidak dapat menjamin satu pun di antaranya**; yang aman dikatakan adalah bahwa porsinya besar di banyak wilayah.

Kita sudah melihat dalam dokumen pertama bahwa wakaf adalah tulang punggung kemandirian ulama dari negara. Di sini kita melihat sisi ekonominya: **wakaf adalah cara masyarakat Muslim menyediakan barang publik tanpa melewati negara.**

Analogi modern yang paling dekat adalah yayasan atau *endowment* — misalnya dana abadi universitas-universitas besar. Sebagian sejarawan bahkan menduga bahwa model *college* di Oxford dan Cambridge dipengaruhi oleh madrasah berbasis wakaf; tetapi **klaim pengaruh langsung ini diperdebatkan** dan buktinya tidak kuat.

Kelemahan wakaf yang perlu diakui

Saya sudah menyinggung ini di dokumen pertama, dan perlu mengulanginya di sini karena konteksnya ekonomi.

Kekakuan. Karena syarat pendiri mengikat selamanya, wakaf yang didirikan untuk tujuan yang sudah tidak relevan — misalnya memelihara sebuah penginapan kafilah di jalur dagang yang sudah mati — sulit dialihkan. Ahli fikih mengembangkan mekanisme

penggantian (*istibdal*), tetapi prosesnya berat.

Pemecahan. Wakaf keluarga (*wakaf ahli*), yang hasilnya untuk keturunan pewakaf, cenderung terbagi ke semakin banyak penerima setiap generasi sampai porsi masing-masing menjadi tak berarti.

Pengelolaan. Aset kekal tanpa pemilik yang berkepentingan langsung rentan salah kelola dan penyimpangan oleh pengurusnya.

Pada abad kesembilan belas dan kedua puluh, banyak negara Muslim — Turki, Mesir, Suriah, dan lainnya — menasionalisasi atau membubarkan sebagian besar wakaf, dengan alasan efisiensi dan modernisasi. **Akibatnya, salah satu fondasi kemandirian masyarakat sipil Muslim dari negara hilang.** Apakah ini keuntungan atau kerugian bersih masih diperdebatkan, dan jawabannya bergantung pada bagaimana Anda menilai hubungan antara negara dan masyarakat.

Jembatan

Dengan Bab 4, kita menyelesaikan lapis normatif: prinsip kepemilikan, larangan riba dan gharar, dan instrumen redistribusi.

Sekarang pertanyaannya berubah: bagaimana semua ini bekerja dalam praktik? Siapa yang mengawasi pasar? Apakah negara boleh menetapkan harga? Dan bagaimana negara-negara Muslim yang besar itu sebenarnya membiayai tentara, istana, dan birokrasinya — ketika zakat, seperti yang baru saja kita lihat, sebagian besar tidak lagi dipungut negara?

BAGIAN II — PRAKTIK SEJARAH

Bab 5 — Pasar dan Negara

Pada suatu masa di Madinah, harga-harga naik. Orang-orang datang kepada Nabi dan meminta beliau menetapkan harga. Menurut hadis yang diriwayatkan dalam beberapa koleksi, beliau menjawab bahwa Allah-lah yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan beliau berharap bertemu Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutnya atas kezaliman dalam darah maupun harta.

Hadis ini menjadi titik tolak salah satu perdebatan paling menarik dalam pemikiran ekonomi Islam: **sejauh mana negara boleh campur tangan dalam pasar?**

Dua pembacaan atas satu hadis

Pembacaan pertama: pasar dibiarkan bekerja. Sebagian ulama membaca hadis ini sebagai larangan umum terhadap penetapan harga (*tas'ir*). Harga yang terbentuk dari penawaran dan permintaan adalah harga yang adil; memaksakan harga lain berarti menzalimi penjual yang dipaksa menjual di bawah nilai barangnya. Posisi ini banyak dipegang dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali.

Perhatikan betapa modern logika ini terdengar. Ekonom pasar abad kedua puluh akan setuju sepenuhnya: pengendalian harga menciptakan kelangkaan, pasar gelap, dan pengalihan pasokan ke tempat lain.

Pembacaan kedua: hadis itu berlaku untuk kondisi tertentu. Ulama lain, termasuk sebagian dalam mazhab Maliki dan kemudian **Ibnu Taimiyah**, berargumen bahwa hadis tersebut berbicara tentang kenaikan harga yang terjadi karena sebab alami — pasokan berkurang atau permintaan bertambah. Dalam kondisi seperti itu, menetapkan harga memang zalim.

Tetapi jika harga naik karena **manipulasi** — pedagang menimbun barang, bersekongkol, atau memonopoli — maka negara bukan hanya boleh, melainkan **wajib** campur tangan, karena yang zalim adalah pedagang itu sendiri.

Saya ingin menekankan betapa tajam pembedaan ini. Ibnu Taimiyah, pada abad keempat belas, pada dasarnya membedakan antara **kegagalan pasar** dan **pasar yang berfungsi**, jauh sebelum istilah itu dikenal dalam ilmu ekonomi. Negara menghormati harga yang terbentuk secara wajar; negara melawan harga yang terbentuk dari kecurangan.

Mana yang benar? Ini **diperdebatkan** di kalangan ulama, dan dalam praktik sejarah, negara-negara Muslim bergerak di antara kedua kutub — kadang membiarkan, kadang menetapkan harga, terutama untuk bahan pokok di masa paceklik.

Muhtasib: pengawas pasar

Pasar di kota-kota Muslim tidak dibiarkan tanpa pengawasan. Lembaga yang bertugas adalah **hisbah**, dengan pejabatnya disebut **muhtasib**.

Dasar teologisnya adalah kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* — memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tetapi dalam praktik, tugas muhtasib sebagian besar sangat praktis, dan menyerupai gabungan beberapa lembaga modern:

Tugas muhtasib	Padanan modern kira-kira
Memeriksa timbangan, takaran, dan ukuran	Badan metrologi
Mencegah pengoplosan dan penjualan barang busuk	Pengawas obat dan makanan
Mengawasi kebersihan pasar dan jalan	Dinas kebersihan kota
Mencegah penimbunan dan penipuan harga	Komisi pengawas persaingan usaha
Mengawasi mutu kerja tukang dan tabib	Lembaga sertifikasi profesi
Menjaga ketertiban dan kesusilaan publik	Satuan ketertiban

Kita punya sejumlah **manual hisbah** yang masih bertahan — buku panduan praktis untuk para muhtasib, yang merinci tipu daya pedagang dalam berbagai profesi dan cara mendeteksinya. Manual-manual ini adalah sumber sejarah ekonomi yang sangat berharga, karena mereka menunjukkan kehidupan pasar sehari-hari, bukan teori.

Satu catatan: menariknya, **lembaga hisbah tampaknya sebagian dibangun di atas lembaga pengawas pasar yang sudah ada sebelumnya** dalam kota-kota Bizantium — jabatan *agoranomos*. **Seberapa besar kesinambungan itu diperdebatkan**, tetapi ia mengingatkan kita bahwa lapis praktik sejarah sering merupakan perpaduan antara prinsip Islam dan kelembagaan yang diwarisi.

Ibnu Khaldun: pajak dan kemakmuran

Di dokumen sebelumnya saya menyebut *Muqaddimah* Ibnu Khaldun sebagai karya perintis. Untuk topik ini, ada satu bagiannya yang layak diceritakan secara khusus, karena ia menunjukkan kecanggihan pemikiran ekonomi klasik.

Ibnu Khaldun mengamati sebuah pola dalam kehidupan dinasti. Pada awal sebuah dinasti, pajak rendah, dan karena pajak rendah, orang bersemangat bekerja dan berdagang. Hasilnya, jumlah total pajak yang terkumpul **besar**, karena basis ekonominya luas.

Seiring waktu, dinasti menjadi mewah. Kebutuhan istana bertambah. Pajak dinaikkan, lalu dinaikkan lagi, dan pungutan-pungutan baru ditambahkan. Orang mulai kehilangan semangat berusaha, karena sebagian besar hasil kerjanya diambil. Kegiatan ekonomi menyusut. Hasilnya, **jumlah total pajak justru menurun** meskipun tarifnya naik. Negara lalu menaikkan tarif lagi untuk menutupi kekurangan — dan lingkaran itu berujung pada keruntuhan.

Kesimpulannya, diringkas: **tarif pajak yang rendah menghasilkan penerimaan yang besar, dan tarif yang tinggi menghasilkan penerimaan yang kecil.**

Para ekonom modern mengenali gagasan ini. Pada 1970-an, gagasan serupa dipopulerkan di Amerika Serikat dengan nama **kurva Laffer**, dan beberapa tokoh yang mempopulerkannya bahkan secara terbuka menyebut Ibnu Khaldun sebagai pendahulunya.

Dua catatan kejujuran. **Pertama**, Ibnu Khaldun menulis pengamatan sejarah dan sosial, bukan model matematis; menyebutnya "penemu kurva Laffer" agak berlebihan, meski gagasan intinya memang hadir. **Kedua**, kurva Laffer sendiri adalah gagasan yang **sangat diperdebatkan** di kalangan ekonom modern dalam hal penerapannya: pada tingkat pajak berapa sebenarnya penurunan tarif meningkatkan penerimaan? Menyebut Ibnu Khaldun tidak menyelesaikan perdebatan itu.

Yang tak bisa diperdebatkan adalah ini: **seorang pemikir Muslim abad keempat belas menganalisis hubungan antara kebijakan fiskal, insentif, dan keruntuhan politik dengan cara yang sistematis dan berbasis pengamatan.** Itu pencapaian intelektual yang nyata.

Satu pola yang berulang: negara yang lapar

Pengamatan Ibnu Khaldun memperkenalkan tema yang akan kita temui lagi di bab berikutnya.

Syariah menetapkan sumber-sumber pendapatan negara yang terbatas: zakat, kharaj, jizyah, bagian dari rampasan perang, dan beberapa lainnya. Pajak di luar itu — bea pasar, pungutan jalan, pajak atas kerajinan — dalam banyak literatur fikih disebut **mukus** dan dikecam keras; sebagian hadis bahkan menyebut pemungutnya dengan ancaman berat.

Masalahnya: **hampir tidak ada negara Muslim besar yang mampu membiayai dirinya hanya dengan sumber-sumber yang disahkan syariah.** Tentara, birokrasi, istana, dan perang selalu membutuhkan lebih banyak. Maka, hampir di mana-mana, penguasa memungut pajak tambahan — dan para ulama, hampir di mana-mana, mengkritiknya.

Ketegangan ini adalah salah satu kenyataan paling konsisten dalam sejarah ekonomi politik Islam: **jarak antara teori fiskal syariah dan praktik fiskal negara.** Ia bukan tanda bahwa Islam gagal, melainkan tanda bahwa teori yang dirumuskan untuk komunitas Madinah perlu terus diterjemahkan ulang ketika komunitas itu menjadi imperium.

Bagaimana sebenarnya negara-negara Muslim membiayai diri mereka? Itu bab berikutnya.

Bab 6 — Keuangan Negara Klasik: Bagaimana Imperium Membiayai Dirinya

Di Bab 4 kita melihat bahwa zakat, selama sebagian besar sejarah Islam, lebih berfungsi sebagai ibadah pribadi daripada sebagai tulang punggung fiskal negara. Maka pertanyaannya: **dari mana negara-negara Muslim yang besar itu mendapatkan uangnya?**

Jawabannya penting bukan hanya untuk sejarah ekonomi. Ia menjelaskan banyak hal tentang politik: siapa yang berkuasa, mengapa pemberontakan terjadi, dan mengapa dinasti runtuh. Dalam hampir setiap negara, siapa yang mengendalikan pajak pada akhirnya mengendalikan negara.

Baitul mal: perbendaharaan umat

Istilah **baitul mal** — rumah harta — merujuk pada perbendaharaan publik. Gagasan pokoknya adalah bahwa harta negara **bukan milik pribadi penguasa**, melainkan milik kaum Muslim secara kolektif, dan penguasa hanyalah pengelolanya.

Prinsip ini dipegang sangat keras dalam riwayat tentang khalifah-khalifah awal. Umar bin Khattab diriwayatkan mematikan lampu milik negara ketika urusan yang dibicarakan adalah urusan pribadi. Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan berlaku serupa. **Sebagian riwayat ini mungkin bersifat teladan moral yang diperindah dalam penceritaan**, tetapi prinsip yang diwakilinya — pemisahan harta publik dari harta penguasa — adalah prinsip yang nyata dan dijadikan ukuran untuk mengkritik penguasa belakangan.

Dalam praktik, pemisahan itu **sering dilanggar**. Sejak masa Umayyah, perbendaharaan negara dan kekayaan istana makin bercampur. Para ulama terus mengkritiknya — dan kritik itu sendiri menunjukkan bahwa prinsipnya masih hidup sebagai standar.

Sumber-sumber pendapatan yang diakui syariah

Sumber	Apa itu	Siapa yang membayar	Peran dalam sejarah
Zakat	Kewajiban agama atas harta yang mencapai nisab	Muslim	Penting di masa awal; kemudian banyak diserahkan ke individu
'Usyr	Sepersepuluh (atau seperdua puluh) hasil tanah milik Muslim	Pemilik tanah Muslim	Pada dasarnya zakat pertanian

Sumber	Apa itu	Siapa yang membayar	Peran dalam sejarah
Kharaj	Pajak tanah atas lahan taklukan	Penggarap tanah taklukan, termasuk yang kemudian masuk Islam	Sumber pendapatan terbesar selama berabad-abad
Jizyah	Pajak per kepala atas non-Muslim dewasa laki-laki yang mampu	Non-Muslim (<i>ahl al-dzimmah</i>)	Besar di awal; menyusut seiring konversi
Ghanimah dan fai'	Rampasan perang dan harta yang diperoleh tanpa perang	—	Sangat besar di masa ekspansi; hilang ketika ekspansi berhenti

Kharaj: kisah tentang satu keputusan besar

Kharaj pantas diceritakan lebih rinci, karena ia lahir dari satu keputusan yang membentuk wajah ekonomi dunia Islam selama berabad-abad.

Ketika Irak yang subur ditaklukkan, pasukan menuntut agar tanah itu dibagikan kepada mereka sebagai rampasan — seperti yang terjadi di Khaibar pada masa Nabi. Umar bin Khattab menolak.

Menurut riwayat, alasannya kira-kira begini: jika tanah dibagi kepada para prajurit sekarang, apa yang tersisa untuk generasi Muslim berikutnya? Siapa yang akan membiayai penjagaan perbatasan, para janda, dan anak yatim di masa depan?

Sebagai gantinya, tanah dibiarkan di tangan penggarap lokalnya, dan mereka dikenai **pajak tanah tahunan** — kharaj — yang masuk ke perbendaharaan umat untuk generasi sekarang dan mendatang.

Saya ingin Anda melihat betapa besar keputusan ini. **la mengubah rampasan sekali pakai menjadi aliran pendapatan abadi.** Ia juga, secara implisit, menetapkan bahwa sumber daya alam tertentu adalah milik umat lintas generasi, bukan milik individu yang kebetulan menaklukkannya. Banyak pemikir ekonomi Islam modern menjadikan keputusan ini sebagai dasar argumen tentang kepemilikan publik atas sumber daya alam.

Satu catatan kejujuran: **keputusan Umar ini adalah ijtihad**, dan riwayatnya menunjukkan bahwa ia ditentang sebagian sahabat. Ia bukan perintah teks. Justru di situ nilainya sebagai contoh: seorang khalifah yang menafsirkan ulang praktik sebelumnya berdasarkan pertimbangan kemaslahatan jangka panjang.

Masalah konversi, sekali lagi

Di dokumen pertama kita melihat bahwa ketika penduduk taklukan masuk Islam, penerimaan jizyah menurun. Hal yang sama, dan lebih serius, terjadi pada kharaj.

Jika seorang petani masuk Islam, apakah tanahnya berubah dari tanah kharaj (tarif tinggi) menjadi tanah 'usyr (tarif rendah)? Jika ya, negara kehilangan pendapatan besar. Jika tidak, negara tampak menghukum orang karena masuk Islam.

Para ahli fikih akhirnya menetapkan bahwa **status kharaj melekat pada tanah, bukan pada pemiliknya**. Tanah kharaj tetap tanah kharaj, siapa pun yangenggarapnya. Ini solusi yang cerdas secara hukum — dan juga, harus diakui, solusi yang sangat sesuai dengan kepentingan perbendaharaan negara. **Apakah para ahli fikih sampai pada kesimpulan itu karena logika hukum semata, atau juga karena tekanan fiskal, adalah pertanyaan yang sulit dijawab dengan pasti**; kemungkinan besar keduanya berperan.

Iqta': ketika negara membayar dengan tanah

Seiring waktu, negara-negara Muslim menghadapi masalah klasik semua imperium pramodern: bagaimana membayar tentara dalam jumlah besar ketika ekonomi belum sepenuhnya berbasis uang dan pengumpulan pajak dari pusat mahal dan lambat?

Jawabannya adalah **iqta'**: alih-alih membayar gaji tunai kepada seorang komandan, negara memberinya **hak memungut pajak** dari suatu wilayah tertentu. Komandan itu memungut pajaknya sendiri, membiayai pasukannya dari situ, dan siap dipanggil berperang.

Sistem ini berkembang pesat di bawah Buwaihi dan Seljuk, lalu menjadi dasar sistem militer Mamluk dan — dalam bentuk yang agak berbeda bernama *timar* — Utsmani.

Apa efeknya? Iqta' efisien dalam jangka pendek: negara tidak perlu membangun birokrasi pajak yang rumit. Tetapi ia menciptakan masalah yang mirip dengan yang dialami Eropa di bawah feodalisme: kekuasaan fiskal terpecah ke tangan para komandan, yang pada gilirannya punya kepentingan untuk menjadikan hak itu turun-temurun dan lepas dari kendali pusat.

Ini menjelaskan banyak hal yang kita lihat di dokumen pertama — mengapa khalifah kehilangan kekuasaan kepada para panglima, dan mengapa para sultan terus-menerus bergulat dengan bawahan mereka sendiri. **Siapa pun yang memegang hak pajak memegang tentara; siapa pun yang memegang tentara memegang negara.**

Satu catatan penting untuk menghindari kesalahpahaman: iqta' **bukan kepemilikan tanah** dalam arti penuh. Pemegang iqta' memegang hak memungut hasil, bukan hak memiliki tanah itu sendiri. Perbedaan ini secara hukum penting, meskipun dalam praktik garisnya

sering kabur. **Seberapa mirip iqta' dengan feodalisme Eropa adalah perdebatan lama di kalangan sejarawan**, dan sebagian besar menilai kemiripannya terbatas.

Pajak di luar syariah

Seperti yang saya sebut di bab sebelumnya, hampir semua negara Muslim besar memungut pajak di luar yang diakui fikih: bea masuk pelabuhan, pungutan di gerbang kota, pajak atas perajin, cukai atas komoditas tertentu.

Negara-negara menghadapi pilihan yang tidak nyaman, dan mereka menjawabnya dengan berbagai cara:

Ada yang menghapus pungutan tambahan demi legitimasi keagamaan. Beberapa penguasa, terutama di awal pemerintahan, dengan sengaja menghapus *mukus* sebagai bukti ketakwaan — dan sering harus memberlakukannya kembali beberapa tahun kemudian.

Ada yang membangun pembenaran fikih. Sebagian ulama mengembangkan konsep bahwa penguasa boleh memungut pajak tambahan jika perbendaharaan kosong dan kebutuhan umat mendesak — misalnya untuk pertahanan — dengan syarat bersifat sementara dan adil. Al-Ghazali dan sebagian ulama Maliki termasuk yang membahas kemungkinan ini.

Ada yang menyebut pajak itu dengan nama lain. Utsmani mengembangkan kategori '*urfi* — pungutan berdasarkan adat dan kewenangan sultan (*kanun*) — di samping pungutan syar'i.

Pelajaran untuk masa kini

Saya menarik tiga pelajaran dari bab ini, dan menandainya sebagai **penilaian saya**.

Pertama, teori fiskal syariah menyediakan prinsip, bukan sistem lengkap. Ia menetapkan beberapa sumber pendapatan dan beberapa larangan, tetapi tidak cukup untuk membiayai negara yang kompleks. Setiap negara Muslim dalam sejarah harus menambalnya dengan ijtihad, adat, dan kebutuhan.

Kedua, prinsip baitul mal — harta negara sebagai amanah umat, bukan milik penguasa — adalah warisan yang paling berharga. Ia sering dilanggar, tetapi ia terus menjadi ukuran untuk mengkritik penguasa. Dalam bahasa modern, ini adalah prinsip akuntabilitas keuangan publik.

Ketiga, struktur fiskal membentuk struktur politik. Ketika negara membayar tentara dengan hak memungut pajak, kekuasaan negara terpecah. Ini menghubungkan bab ini dengan seluruh sejarah politik yang kita bahas di dokumen pertama.

Negara bukan satu-satunya pelaku ekonomi. Di bawahnya, jutaan pedagang, saudagar, dan perajin menjalankan kehidupan ekonomi sehari-hari dengan kontrak-kontrak yang dikembangkan fikih. Kontrak-kontrak itu sangat canggih untuk zamannya — dan menimbulkan salah satu teka-teki paling menarik dalam sejarah ekonomi: mengapa, dengan semua kecanggihan itu, dunia Islam tidak melahirkan korporasi modern?

Bab 7 — Perdagangan, Kontrak, dan Teka-teki Korporasi

Pada abad kesepuluh, seorang saudagar di Kairo bisa mengirim barang ke India, membiayainya dengan modal dari investor yang tidak ikut berlayar, membagi keuntungan menurut kesepakatan, dan menerima pembayaran lewat surat perintah yang bisa dicairkan di kota lain. Seluruh transaksi itu diatur oleh kontrak-kontrak yang dirumuskan fikih dengan sangat rinci.

Pada masa yang sama, Eropa Barat belum memiliki apa pun yang sebanding.

Namun delapan ratus tahun kemudian, bentuk-bentuk usaha yang mendominasi ekonomi dunia — perseroan terbatas, bank dengan jaringan cabang, bursa saham — lahir di Eropa, bukan di dunia Islam. Pertanyaan "mengapa" adalah salah satu teka-teki paling menarik dalam sejarah ekonomi, dan bab ini akan memaparkan perdebatannya.

Perangkat kontrak Islam klasik

Mari lihat dulu perangkatnya, karena kecanggihannya sering tidak diketahui.

Mudharabah. Satu pihak menyediakan modal (*shahib al-mal*), pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*). Keuntungan dibagi menurut rasio yang disepakati di awal — misalnya 60:40. Jika rugi, kerugian modal ditanggung pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan waktunya. Pemilik modal tidak boleh meminta jaminan pengembalian modal, karena itu akan mengubahnya menjadi pinjaman berbunga.

Mudharabah memungkinkan orang yang punya uang tetapi tidak bisa berdagang bekerja sama dengan orang yang bisa berdagang tetapi tidak punya uang — **persis masalah yang dipecahkan oleh modal ventura modern.** Sejumlah sejarawan ekonomi berargumen bahwa kontrak *commenda* yang populer di Venesia dan Genoa pada abad pertengahan kemungkinan besar dipengaruhi oleh mudharabah. **Ini didukung sejumlah sarjana, tetapi arah pengaruhnya masih diperdebatkan.**

Syirkah (musyarakah). Kemitraan di mana dua pihak atau lebih sama-sama menyumbang modal, dan keuntungan serta kerugian dibagi. Ada berbagai jenis dengan aturan berbeda menurut mazhab.

Hawala. Pengalihan utang: A berutang kepada B, dan B berutang kepada C; lewat hawala, A dapat membayar langsung kepada C. Dari prinsip ini berkembang jaringan pengiriman uang tanpa perpindahan fisik uang — sistem yang masih hidup sampai hari ini di banyak negara, dan kata *aval* dalam hukum dagang Eropa kemungkinan berakar dari kata ini.

Suftaja. Semacam surat wesel: seseorang menyeteror uang di satu kota dan menerima surat yang bisa dicairkan di kota lain. Ini memungkinkan saudagar bepergian tanpa membawa banyak uang tunai yang rawan dirampok.

Kata **cek** dalam bahasa Inggris (*cheque*) sering disebut berasal dari kata Arab-Persia **shakk** — sebuah dokumen tertulis perintah pembayaran. Etimologi ini banyak dikutip; **saya menilainya masuk akal tetapi tidak sepenuhnya pasti.**

Arsip Geniza: bukti dari lapangan

Kita tahu bahwa kontrak-kontrak ini bukan sekadar teori berkat sebuah temuan yang luar biasa.

Di sebuah sinagoga di Fustat, Kairo lama, komunitas Yahudi selama berabad-abad menyimpan setiap kertas bertulis dalam sebuah ruang bernama *geniza*, karena mereka enggan membuang tulisan yang mungkin memuat nama Tuhan. Ketika ruangan itu dibuka dan dipelajari sejak akhir abad kesembilan belas, ditemukan ratusan ribu fragmen dokumen — termasuk surat-surat dagang, kontrak, dan catatan akuntansi dari abad kesepuluh sampai ketiga belas.

Dokumen-dokumen Geniza, yang dikaji terutama oleh **S. D. Goitein**, menunjukkan sebuah dunia dagang yang membentang dari Spanyol sampai India, yang bekerja lewat kemitraan, kredit, dan jaringan kepercayaan. Para pedagang Yahudi di dalamnya beroperasi dalam kerangka hukum dagang yang sebagian besar sejalan dengan praktik Muslim di sekitarnya.

Ini bukti material — **fakta terverifikasi** — tentang kecanggihan ekonomi dunia Islam abad pertengahan.

Teka-teki dan tesis Timur Kuran

Jadi mengapa lembaga-lembaga ini tidak berkembang menjadi korporasi dan bank modern?

Jawaban yang paling berpengaruh dan paling diperdebatkan diajukan oleh ekonom **Timur Kuran** dalam bukunya *The Long Divergence* (2011). Argumennya dapat diringkas menjadi tiga mekanisme. Saya akan memaparkannya secara adil, lalu memaparkan kritik terhadapnya.

Mekanisme pertama: kemitraan yang rapuh. Dalam fikih klasik, kemitraan *mudharabah* dan *syirkah* **bubar otomatis** ketika salah satu mitra meninggal. Tidak ada badan hukum terpisah yang bisa hidup melampaui para pendirinya. Akibatnya, usaha cenderung kecil dan berumur pendek, karena semakin banyak mitra, semakin besar kemungkinan salah satunya meninggal dan usaha harus dibongkar.

Mekanisme kedua: hukum waris yang memecah. Hukum waris Islam membagi harta kepada banyak ahli waris dengan porsi yang ditetapkan. Seperti kita lihat di Bab 1, ini mencegah konsentrasi kekayaan. Tetapi ia juga, menurut Kuran, **mencegah akumulasi modal usaha** lintas generasi: ketika pendiri meninggal, usahanya dipecah di antara banyak ahli waris dan sulit dipertahankan utuh.

Mekanisme ketiga: tidak adanya badan hukum. Fikih klasik tidak mengenal konsep **badan hukum** (*legal personhood*) — entitas yang bukan manusia tetapi dapat memiliki harta, berutang, dan digugat. Di Eropa, gereja, kota, universitas, dan kemudian perusahaan dagang memiliki status ini. Dalam dunia Islam, lembaga yang paling mendekatinya adalah **wakaf** — tetapi wakaf, seperti kita lihat di Bab 4, terikat pada niat pendirinya dan tidak bisa secara bebas mengubah tujuan atau mengumpulkan modal baru.

Kesimpulan Kuran: aturan-aturan ini **tidak menjadi masalah pada abad kesepuluh**, ketika ekonomi Eropa jauh lebih terbelakang. Tetapi ketika Eropa mulai mengembangkan korporasi dan pasar modal, lembaga-lembaga Islam **tidak ikut berkembang**, karena mereka terkunci dalam aturan yang dianggap bersumber dari agama. Ketertinggalan terjadi bukan karena lembaga Islam buruk, melainkan karena mereka **statis** sementara pesaingnya berubah.

Kritik terhadap tesis Kuran

Tesis ini sangat berpengaruh, dan juga dikritik tajam. Kritiknya perlu dipaparkan dengan bobot yang sama.

Kritik pertama: soal kausalitas. Kalau hukum waris dan aturan kemitraan menghambat perkembangan, mengapa China — yang tidak memiliki hukum Islam — juga tidak melahirkan korporasi modern? Mungkin yang perlu dijelaskan bukan mengapa dunia Islam tertinggal, melainkan mengapa **Eropa Barat** menyimpang dari pola yang umum di seluruh dunia.

Kritik kedua: soal fleksibilitas praktik. Sejarahwan hukum Islam menunjukkan bahwa pedagang Muslim sering menemukan cara untuk mengatasi batasan formal — lewat wasiat, lewat perjanjian di antara ahli waris, lewat struktur keluarga, lewat wakaf yang dirancang kreatif. Hukum di atas kertas tidak selalu sama dengan praktik di lapangan.

Kritik ketiga: soal peran negara dan geopolitik. Sebagian sejarahwan berargumen bahwa faktor-faktor yang dibahas di dokumen pertama — perpindahan jalur dagang, keterlambatan percetakan, kekuatan fiskal negara Eropa, dan kemudian kolonialisme — jauh lebih menentukan daripada aturan fikih tentang kemitraan.

Kritik keempat: soal Utsmani yang sebenarnya dinamis. Penelitian arsip Utsmani menunjukkan bahwa ada inovasi kelembagaan yang nyata — misalnya **wakaf uang tunai** (*cash waqf*), yang dibolehkan dalam mazhab Hanafi Utsmani dan berfungsi seperti lembaga pembiayaan yang meminjamkan uang, meskipun kebolehanya sendiri sempat menimbulkan kontroversi di kalangan ulama Utsmani karena mendekati bunga.

Di mana perdebatan ini berdiri sekarang

Penilaian saya — **yang saya tandai sebagai penilaian pribadi** — adalah sebagai berikut.

Kuran berhasil menunjukkan sesuatu yang sulit dibantah: **aturan-aturan hukum tentang kemitraan, waris, dan badan hukum memang membentuk ukuran dan umur usaha.** Ini mekanisme yang nyata.

Namun ia kemungkinan melebih-lebihkan bobot mekanisme itu dibanding faktor-faktor lain. Dan argumennya paling kuat bukan sebagai penjelasan tunggal, melainkan sebagai **satu di antara beberapa penyebab** yang bekerja bersama-sama.

Satu hal yang menurut saya patut direnungkan: **kekuatan dan kelemahan berasal dari akar yang sama.** Hukum waris yang memecah harta mencegah terbentuknya dinasti kekayaan — itu nilai yang diinginkan Islam, seperti kita lihat di Bab 1. Tetapi ia juga membuat akumulasi modal usaha lebih sulit. Ini bukan kesalahan desain; ini **pilihan nilai yang memiliki harga.** Setiap sistem ekonomi membuat pilihan semacam itu.

Sebuah catatan tentang hari ini

Pada abad kedua puluh, sebagian besar negara Muslim mengadopsi hukum perusahaan modern — perseroan terbatas, badan hukum, pasar modal — langsung dari model Eropa. Bank syariah modern sendiri adalah perseroan terbatas. Ulama kontemporer umumnya menerima konsep badan hukum (*syakhshiyyah i'tibariyyah*) sebagai sah.

Artinya, masalah yang dianalisis Kuran sebagian besar sudah diselesaikan — dengan cara mengambil bentuk kelembagaan dari luar dan mengisinya dengan prinsip-prinsip Islam. Kita akan melihat di Bagian IV bahwa **cara ini sendiri menimbulkan perdebatan baru**.

Tetapi sebelum masuk ke eksperimen modern, kita perlu kembali ke sisi lain dari ekonomi politik: **politiknya**. Siapa yang berhak memerintah, dan atas dasar apa? Bagaimana para ulama klasik merumuskan teori tentang kekuasaan?

BAGIAN III — PEMIKIRAN POLITIK

Bab 8 — Teori Politik Klasik: Dari Idealisme ke Realisme

Di dokumen sejarah sebelumnya, kita melihat peristiwa-peristiwa politik: Saqifah, perang saudara, dinasti yang naik dan turun. Di bab ini kita melihat **gagasan** yang dirumuskan para ulama untuk memahami — dan kadang membenarkan — peristiwa-peristiwa itu.

Satu hal yang perlu Anda pegang sejak awal: **teori politik Islam klasik sebagian besar ditulis sesudah kenyataannya terjadi, bukan sebelumnya**. Para ulama tidak merancang sistem lalu menerapkannya. Mereka menghadapi kenyataan politik yang sudah ada, lalu merumuskan kerangka untuk menilainya. Karena itu, teori mereka bergeser mengikuti kenyataan — dan pergeseran itulah yang menjadi cerita bab ini.

Tiga jawaban tentang dasar kekuasaan

Sebelum masuk ke tokoh-tokoh, ada perbedaan paling mendasar yang perlu dipahami. Tiga tradisi besar memberi jawaban berbeda atas pertanyaan: **dari mana seorang pemimpin memperoleh haknya untuk memimpin?**

Tradisi	Dasar legitimasi	Siapa yang berhak	Implikasi
Sunni	Pilihan atau pengakuan umat (lewat para tokohnya), ditambah kemampuan menjalankan syariah	Muslim yang memenuhi syarat; dalam teori klasik, dari Quraisy	Kepemimpinan adalah kontrak yang bersifat duniawi, meski bertujuan menjaga agama
Syiah Imamiyah	Penunjukan ilahi melalui Nabi	Imam dari keturunan Ali dan Fatimah, yang maksum	Kepemimpinan adalah kedudukan keagamaan ; tanpa imam yang sah, semua kekuasaan cacat

Tradisi	Dasar legitimasi	Siapa yang berhak	Implikasi
Khawarij	Kesalehan dan kelayakan murni	Muslim mana pun yang paling layak, bahkan budak	Pemimpin yang berbuat dosa besar kehilangan legitimasi dan boleh dilawan

Perhatikan kolom terakhir. Ketiga jawaban ini menghasilkan sikap yang sangat berbeda terhadap penguasa yang buruk. Tradisi Sunni cenderung pragmatis; tradisi Syiah memiliki kritik bawaan terhadap setiap penguasa yang bukan imam; tradisi Khawarij menghasilkan pemberontakan permanen. Dokumen ini, seperti sebagian besar literatur, akan lebih banyak membahas tradisi Sunni karena ia adalah tradisi mayoritas — tetapi saya akan kembali ke Syiah di Bab 10 ketika membahas Khomeini.

Al-Mawardi: teori yang lahir dari krisis

Abu al-Hasan al-Mawardi (wafat 1058) menulis *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* — Hukum-hukum Pemerintahan — pada masa ketika khalifah Abbasiyah di Baghdad sedang berada di bawah bayang-bayang Buwaihi yang Syiah. Karyanya menjadi rujukan klasik teori politik Sunni.

Isinya menetapkan beberapa hal:

Imamah (kekhalifahan) wajib ada, dan kewajibannya bersumber dari syariah, bukan sekadar akal. Tujuannya adalah menjaga agama dan mengatur urusan dunia.

Syarat seorang imam: adil, berilmu sampai tingkat mampu berijtihad, sehat panca indera dan anggota badan, berpandangan tajam dalam urusan rakyat, berani, dan **berketurunan Quraisy**.

Cara pengangkatan: dipilih oleh *ahl al-hall wa al-'aqd* — "mereka yang berwenang mengikat dan melepaskan", yakni para tokoh dan ulama — **atau** ditunjuk oleh imam sebelumnya. Yang menarik, al-Mawardi menyebut bahwa pengangkatan bisa sah bahkan jika hanya dilakukan oleh sedikit orang — ada pendapat yang menyebut lima, ada yang menyebut satu.

Perhatikan poin terakhir itu. Mengapa jumlahnya begitu kecil? Karena, menurut banyak sejarawan, al-Mawardi sedang **merumuskan teori yang bisa menjelaskan praktik yang sudah terjadi**: baiat Abu Bakar di Saqifah dilakukan oleh segelintir orang, dan pengangkatan khalifah-khalifah Abbasiyah pada masanya juga dilakukan oleh lingkaran yang sangat kecil. **Ini tafsir historis yang cukup luas diterima**, meski tentu al-Mawardi sendiri menyajikannya sebagai kesimpulan hukum.

Kontribusinya yang paling cerdas adalah konsep **imarat al-istila'** — kekuasaan yang diperoleh dengan penaklukan. Seorang panglima yang merebut suatu wilayah dengan kekuatan dapat diakui oleh khalifah sebagai gubernur yang sah, asalkan ia mengakui kedaulatan khalifah dan menegakkan syariah. Ini, secara jujur, adalah jalan keluar hukum untuk mengesahkan kenyataan bahwa khalifah sudah tidak lagi berkuasa.

Al-Ghazali: menyelamatkan yang bisa diselamatkan

Setengah abad kemudian, **al-Ghazali** melangkah lebih jauh. Ia hidup di bawah kekuasaan Seljuk yang Sunni, dan menghadapi ancaman ideologis dari Fatimiyah Ismailiyah.

Argumennya, disederhanakan: kekhalifahan tetap diperlukan sebagai simbol kesatuan dan sumber legitimasi. Tetapi jika syarat-syarat ideal tidak bisa dipenuhi — jika khalifah tidak berilmu, jika kekuasaan nyata ada di tangan sultan — maka **tuntutan kesempurnaan harus dilonggarkan demi menghindari kekacauan yang lebih besar**. Ia menulis kurang lebih bahwa menuntut syarat-syarat ideal di tengah keadaan darurat akan menghancurkan seluruh bangunan, dan itu lebih buruk daripada menerima yang tidak sempurna.

Ini adalah langkah besar dari **normatif** ke **realistis**. Teori politik tidak lagi terutama menggambarkan pemerintahan yang seharusnya, melainkan menentukan batas minimum yang masih bisa diterima.

Ibnu Taimiyah: siyasah syar'iyah

Pada abad keempat belas, di tengah kekacauan setelah Mongol, **Ibnu Taimiyah** menulis *al-Siyasah al-Syar'iyah* — Politik yang Sesuai Syariah.

Perhatikan pergeseran fokusnya: ia **tidak lagi terlalu mempersoalkan kekhalifahan**. Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad sudah hilang; yang tersisa hanyalah khalifah boneka di Kairo di bawah kendali Mamluk. Alih-alih meratapinya, Ibnu Taimiyah memindahkan fokus dari **bentuk jabatan** ke **isi pemerintahan**.

Menurutnya, yang penting bukan apakah penguasa bergelar khalifah, melainkan apakah ia menjalankan dua hal: **menunaikan amanah** (menempatkan orang yang tepat di jabatan yang tepat, dan mengelola harta publik dengan jujur) dan **menegakkan keadilan** (menjalankan hukum secara adil kepada semua orang). Ia juga menekankan pentingnya **musyawarah** dan kewajiban penguasa untuk mendengarkan ahli ilmu.

Ada satu ungkapan yang sering dikaitkan dengannya — bahwa Allah menegakkan negara yang adil meskipun kafir, dan tidak menegakkan negara yang zalim meskipun Muslim.

Rumusan persisnya dan atribusinya perlu hati-hati: gagasan ini ada dalam tulisannya

dalam bentuk yang serupa, tetapi versi yang beredar populer mungkin sudah dipadatkan. Yang jelas, **penekanannya pada keadilan sebagai ukuran legitimasi** adalah bagian nyata dari pemikirannya.

Menurut saya — **penilaian saya** — ini adalah pergeseran yang paling berguna bagi pembaca modern. Ibnu Taimiyah memberi kita cara menilai pemerintahan bukan dari label atau bentuknya, tetapi dari apa yang dilakukannya.

Ibnu Khaldun: memahami, bukan menilai

Ibnu Khaldun mengambil langkah yang sama sekali berbeda dari ketiga tokoh sebelumnya. Ia tidak terutama bertanya bagaimana pemerintahan *seharusnya*, melainkan **bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja**.

Konsep kuncinya adalah **'ashabiyyah** — solidaritas kelompok, rasa kebersamaan yang mengikat sebuah kelompok sehingga bisa bertindak bersama. Menurutnyanya, kelompok dengan solidaritas kuat — biasanya orang-orang dari lingkungan keras seperti gurun atau pegunungan — merebut kekuasaan dari dinasti yang sudah lemah. Setelah berkuasa, mereka hidup di kota, menjadi makmur, lalu mewah. Solidaritasnya luntur. Dalam kira-kira tiga sampai empat generasi, mereka menjadi lemah dan digantikan oleh kelompok baru yang solidaritasnya masih kuat.

Ia juga membedakan tiga jenis pemerintahan: **kekuasaan alami** (berdasarkan kekuatan dan hawa nafsu penguasa), **kekuasaan rasional** (berdasarkan hukum yang dirumuskan akal demi kemaslahatan duniawi), dan **kekhalifahan** (berdasarkan syariah, demi kemaslahatan dunia dan akhirat). Kekhalifahan yang sejati, menurutnya, hanya berlangsung pada masa awal Islam; sesudahnya, ia berubah menjadi kerajaan (*mulk*), meski tetap memakai nama khilafah.

Ini pengamatan yang sangat jujur dari seorang ulama Maliki yang juga pernah menjabat hakim. **Ia tidak berpura-pura bahwa kerajaan-kerajaan Muslim pada zamannya adalah kekhalifahan yang ideal.**

Maqashid syariah: kerangka yang menjadi penting di kemudian hari

Satu gagasan lagi perlu disebut, karena ia akan menjadi sangat penting dalam pemikiran modern.

Para ahli ushul fikih — terutama **al-Ghazali** dan kemudian **al-Syatibi** (wafat 1388) dari Andalusia — merumuskan bahwa syariah memiliki **tujuan-tujuan** (*maqashid*) yang dapat dikenali. Rumusan yang paling terkenal menyebut lima hal yang dijaga syariah: **agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta**.

Mengapa ini penting untuk ekonomi politik? Karena ia menyediakan **ukuran untuk menilai kebijakan yang tidak disebut teks**. Jika sebuah kebijakan ekonomi atau politik melindungi kelima hal itu, ia sejalan dengan syariah — meskipun tidak ada ayat yang menyebutnya secara langsung.

Pada abad kedua puluh, kerangka *maqashid* menjadi alat utama bagi para pemikir Muslim reformis untuk berargumen bahwa demokrasi, negara kesejahteraan, atau hak asasi manusia dapat dibenarkan secara Islam. **Pihak yang lebih tradisional mengkritik penggunaan ini**, karena menurut mereka *maqashid* dirumuskan untuk memahami hukum yang sudah ada, bukan untuk menciptakan hukum baru yang menggeser teks. Perdebatan ini akan muncul lagi dalam bab-bab berikutnya.

Rangkuman pergeseran

Jika kita letakkan keempat tokoh berurutan, polanya jelas:

Tokoh	Masa	Fokus	Arah
Al-Mawardi	Abad ke-11	Syarat dan prosedur kekhalifahan	Ideal, dengan celah untuk kenyataan
Al-Ghazali	Abad ke-11–12	Legitimasi di tengah kekuasaan sultan	Melonggarkan syarat demi stabilitas
Ibnu Taimiyah	Abad ke-14	Keadilan dan amanah dalam pemerintahan	Dari bentuk ke isi
Ibnu Khaldun	Abad ke-14	Bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja	Dari norma ke pengamatan

Pergeseran ini bukan kemerosotan, menurut saya. Ia adalah **proses belajar**: para ulama berangsur-angsur menyadari bahwa cetak biru ideal tidak bisa dipaksakan pada dunia yang nyata, dan mencari cara lain untuk menjaga agar kekuasaan tetap bertanggung jawab.

Tetapi ada satu prinsip yang, dalam semua teori ini, disebut tetapi tidak pernah benar-benar dilembagakan: **musyawarah**. Qur'an menyebutnya dua kali. Hampir semua ulama menganggapnya penting. Namun tidak ada satu pun dinasti Muslim klasik yang membangun lembaga permanen yang mengikat penguasa untuk bermusyawarah. Pertanyaan tentang apa sebenarnya arti syura — dan apakah ia bisa menjadi dasar bagi demokrasi — adalah bab berikutnya.

Bab 9 — Syura, Baiat, dan Pertanyaan Demokrasi

"Apakah Islam sesuai dengan demokrasi?" adalah salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan tentang Islam di abad kedua puluh dan kedua puluh satu. Ia juga salah satu yang paling sering dijawab dengan terlalu cepat — baik "ya, tentu saja" maupun "tidak, sama sekali".

Bab ini tidak akan menjawabnya untuk Anda. Ia akan menunjukkan mengapa jawabannya bergantung pada **apa yang Anda maksud dengan "Islam"** (lapis mana dari tiga lapis di Bab 0) dan **apa yang Anda maksud dengan "demokrasi"** (karena kata itu juga memuat beberapa hal yang berbeda).

Apa yang dikatakan teks

Mulai dari lapis pertama.

Qur'an menyebut syura dalam dua tempat. Dalam surat al-Syura: 38, orang-orang beriman digambarkan sebagai mereka yang **urusannya diputuskan dengan musyawarah di antara mereka**. Dalam Ali Imran: 159, Nabi sendiri diperintahkan untuk **bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu**, dan setelah membulatkan tekad, bertawakal kepada Allah.

Selain itu ada praktik Nabi: beliau bermusyawarah dengan para sahabat sebelum Perang Badar, Uhud, dan Khandaq, dan dalam beberapa kasus mengikuti pendapat mereka meskipun berbeda dengan pendapat awal beliau. Yang paling terkenal adalah sebelum Uhud, ketika mayoritas ingin keluar kota menghadapi musuh sementara pendapat beliau semula adalah bertahan di dalam kota — dan beliau mengikuti mayoritas.

Yang **tidak** ada dalam teks: siapa persisnya yang harus diajak bermusyawarah, bagaimana caranya, dan apakah hasilnya **mengikat** atau hanya **memberi masukan**.

Perdebatan kunci: mengikat atau sekadar menasihati?

Ini adalah pertanyaan yang memisahkan hampir semua posisi dalam perdebatan ini.

Posisi pertama: syura bersifat anjuran (*mu'limah*). Pemimpin wajib atau dianjurkan bermusyawarah, tetapi keputusan akhir tetap di tangannya. Dasar argumennya ayat Ali Imran: 159 itu sendiri — "setelah engkau membulatkan tekad" — yang menunjukkan bahwa tekad akhir ada pada pemimpin. Ini adalah posisi yang dominan dalam fikih klasik.

Posisi kedua: syura bersifat mengikat (*mulzimah*). Pemimpin wajib mengikuti hasil musyawarah, terutama jika disepakati mayoritas. Dasarnya: praktik Nabi di Uhud yang mengikuti mayoritas, dan argumen bahwa musyawarah yang hasilnya boleh diabaikan tidak ada artinya. Posisi ini banyak dipegang pemikir modern.

Perhatikan konsekuensinya. Jika syura hanya menasihati, maka ia **sejalan dengan monarki yang baik hati** — raja bertanya kepada penasihat, lalu memutuskan sendiri. Jika syura mengikat, ia **mendekati demokrasi perwakilan** — lembaga musyawarah dapat membatasi penguasa.

Praktik sejarah hampir seluruhnya mengikuti posisi pertama. Seperti yang saya catat di akhir Bab 8, **tidak ada dinasti Muslim klasik yang membangun lembaga syura permanen yang mengikat penguasa**. Ini fakta historis yang sulit dibantah, dan pembela kedua posisi harus menjelaskannya dengan cara masing-masing: posisi pertama melihatnya sebagai konfirmasi; posisi kedua melihatnya sebagai kegagalan umat menjalankan prinsip yang sebenarnya dikehendaki.

Baiat: kontrak atau sumpah setia?

Konsep kedua yang penting adalah **baiat** — janji setia rakyat kepada pemimpin.

Dalam tradisi Sunni, baiat sering dipahami sebagai **kontrak** (*'aqd*) antara pemimpin dan umat: pemimpin berjanji menegakkan syariah dan keadilan, umat berjanji taat. Konsekuensi logisnya, jika pemimpin melanggar kewajibannya, kontrak itu dapat dipertanyakan.

Inilah yang membuat sebagian pemikir modern melihat baiat sebagai cikal bakal **teori kontrak sosial** — gagasan bahwa kekuasaan berasal dari persetujuan yang diperintah.

Namun, saya harus jujur: dalam praktik sejarah, baiat hampir selalu berfungsi sebagai **ritual pengakuan** atas penguasa yang sudah ditetapkan — oleh penunjukan, pewarisan, atau penaklukan — bukan sebagai pemilihan yang sesungguhnya. Dan teori klasik sangat membatasi hak untuk menarik kembali baiat: pemberontakan terhadap penguasa Muslim, bahkan yang zalim, umumnya dilarang kecuali ia menunjukkan **kekufuran yang nyata**.

Jadi: **baiat mengandung benih gagasan kontrak, tetapi benih itu tidak tumbuh menjadi lembaga yang dapat menegakkan kontrak tersebut**. Ini tafsir saya, dan saya kira cukup banyak sejarawan yang akan setuju.

Tiga posisi modern

Pada abad kedua puluh, pertanyaan ini menjadi sangat mendesak karena negara-negara Muslim yang baru merdeka harus memilih bentuk pemerintahan. Tiga posisi utama muncul. Saya memaparkan argumen terkuat masing-masing.

Posisi penerimaan: demokrasi adalah bentuk modern dari syura. Dipegang oleh banyak pemikir dan gerakan, dari Muhammad Abduh sampai Rachid Ghannouchi, dan di Indonesia oleh sebagian besar arus utama NU dan Muhammadiyah. Argumennya: prinsip-prinsip Islam — syura, keadilan, kesetaraan di depan hukum, akuntabilitas penguasa, larangan tirani — paling baik diwujudkan lewat lembaga-lembaga demokratis: pemilu, parlemen, pembatasan masa jabatan, peradilan independen. Nabi tidak menetapkan bentuk, maka umat bebas memilih bentuk yang paling mampu mewujudkan prinsip itu. **Demokrasi bukan tujuan, tetapi sarana terbaik yang tersedia.**

Posisi penolakan: demokrasi bertentangan dengan kedaulatan Tuhan. Dipegang dengan cara berbeda oleh Sayyid Qutb, Hizbut Tahrir, dan sebagian kelompok Salafi. Argumennya: demokrasi menempatkan **kedaulatan di tangan rakyat**, artinya rakyat bisa memutuskan apa saja lewat suara mayoritas — termasuk menghalalkan yang haram. Dalam Islam, **kedaulatan (*hakimiyyah*) milik Allah**; manusia hanya menjalankan hukum-Nya, bukan membuat hukum. Maka demokrasi, sebagai sistem, adalah bentuk penyekutuan Allah dalam hal pembuatan hukum.

Posisi sintesis: demokrasi dalam batas syariah. Dipegang oleh Maududi (dengan istilah "teodemokrasi"), Yusuf al-Qaradawi, dan banyak lainnya. Argumennya: rakyat berdaulat dalam memilih pemimpin dan mengatur urusan yang tidak diatur teks, tetapi **tidak berdaulat untuk mengubah hukum yang sudah pasti** dalam syariah. Demokrasi diterima sebagai mekanisme; nilai-nilainya disaring.

Letak persis perselisihan

Menurut saya, perdebatan ini sering kacau karena kata "demokrasi" menyimpan dua hal yang berbeda:

Makna demokrasi	Isinya	Posisi penerimaan	Posisi penolakan
Demokrasi sebagai prosedur	Pemilu, parlemen, pembatasan kekuasaan, akuntabilitas	Diterima	Sebagian menolak, sebagian menerima sebagai alat
Demokrasi sebagai filsafat	Kedaulatan mutlak rakyat; hukum apa pun sah jika dipilih mayoritas	Tidak harus diterima — bisa dibatasi konstitusi	Ditolak

Perhatikan: bahkan dalam negara demokrasi Barat, **kedaulatan rakyat tidak mutlak**. Konstitusi melindungi hak-hak tertentu dari suara mayoritas; mahkamah konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang disahkan parlemen. Artinya, pertanyaan yang sebenarnya bukan "apakah rakyat berdaulat mutlak atau Tuhan berdaulat mutlak", melainkan **apa yang diletakkan di luar jangkauan suara mayoritas, dan siapa yang berwenang menafsirkannya**.

Di sinilah letak perselisihan yang sesungguhnya. Posisi sintesis menjawab: syariah yang pasti diletakkan di luar jangkauan mayoritas. Tetapi pertanyaan berikutnya langsung muncul: **siapa yang menentukan apa yang termasuk "syariah yang pasti"**? Ulama? Mahkamah? Dewan khusus? Dan bagaimana jika ulama sendiri berbeda pendapat — seperti yang kita lihat dalam soal riba?

Pertanyaan terakhir ini, menurut saya, adalah **pertanyaan yang paling menentukan** dalam seluruh perdebatan politik Islam modern. Iran menjawabnya dengan satu cara, Pakistan dengan cara lain, Indonesia dengan cara yang sama sekali berbeda. Kita akan melihat hasilnya di Bab 13 dan 14.

Eksperimen pikiran

Bayangkan sebuah negara dengan mayoritas Muslim yang menyelenggarakan pemilu jujur, dan parlemen hasil pemilu itu mengesahkan undang-undang yang oleh sebagian besar ulama dinilai bertentangan dengan syariah.

Apa yang harus terjadi?

- Jika Anda berkata "undang-undang itu tetap berlaku karena dipilih rakyat", Anda memegang kedaulatan rakyat penuh.
- Jika Anda berkata "undang-undang itu harus dibatalkan oleh lembaga yang berwenang menafsirkan syariah", Anda perlu menjelaskan siapa lembaga itu, bagaimana ia dipilih, dan siapa yang mengawasinya.
- Jika Anda berkata "rakyat Muslim yang sejati tidak akan memilih seperti itu", Anda sedang menghindari pertanyaan.

Saya tidak akan memilih untuk Anda. Tetapi saya ingin Anda melihat bahwa **setiap jawaban memiliki harga**, dan bahwa perdebatan politik Islam modern pada dasarnya adalah perdebatan tentang harga mana yang paling layak dibayar.

Jembatan

Kita sudah melihat konsep-konsepnya. Sekarang kita perlu melihat orang-orangnya — para pemikir yang, sejak akhir abad kesembilan belas, mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di bawah tekanan kolonialisme, kekalahan, dan kebutuhan mendesak untuk membangun negara baru. Jawaban mereka membentuk hampir seluruh peta politik dunia Muslim hari ini.

Bab 10 — Pemikiran Politik Modern: Menjawab Kekalahan

Hampir semua pemikiran politik Islam modern lahir dari satu pengalaman yang sama: **kekalahan**. Kekalahan militer dari Eropa, penjajahan, runtuhnya khilafah, dan pertanyaan yang menyiksa: mengapa umat yang pernah memimpin dunia kini dipimpin oleh orang lain?

Jawaban atas pertanyaan itu menentukan resepnya. Dan karena jawabannya berbeda-beda, resepnya pun berbeda-beda — dari yang menyerukan pembaruan pemikiran sampai yang menyerukan revolusi.

Bab ini memperkenalkan tokoh-tokoh utama. Saya akan berusaha menyajikan masing-masing dengan argumen terkuatnya, lalu mencatat kritik yang paling serius. **Saya tidak sedang merekomendasikan siapa pun.**

Generasi pembaru: Afghani, Abduh, Ridha

Jamaluddin al-Afghani (1838–1897) adalah agitator yang berkeliling dari India ke Mesir ke Istanbul ke Paris. Diagnosisnya: umat lemah karena **terpecah** dan karena **pemikirannya jumud**. Resepnya: persatuan politik umat melawan kolonialisme (Pan-Islamisme) dan kebangkitan akal. Ia lebih seorang penggerak daripada penyusun sistem.

Muhammad Abduh (1849–1905), muridnya, menjadi Mufti Mesir dan tokoh pembaruan al-Azhar. Ia lebih sistematis dan lebih hati-hati secara politik. Gagasan pokoknya: **Islam dan akal tidak bertentangan**; pintu ijtihad harus dibuka kembali; umat perlu membedakan antara inti agama yang tetap dan urusan dunia yang boleh berubah. Ia menekankan pendidikan sebagai jalan kebangkitan, dan lebih memilih pembaruan bertahap daripada revolusi.

Rasyid Ridha (1865–1935), murid Abduh, melanjutkannya lewat majalah *al-Manar* yang dibaca sampai ke Nusantara. Tetapi arahnya bergeser: ia semakin menekankan kembali kepada generasi awal (*salaf*), dan setelah 1924 menjadi pembela utama kewajiban memulihkan khilafah — seperti kita lihat di dokumen sejarah.

Perhatikan satu hal yang sering luput: **generasi ini melahirkan dua arus yang kemudian berpisah**. Satu arus menekankan akal dan pembaruan — menjadi modernisme Islam. Satu arus menekankan kembali ke salaf — menjadi salah satu akar gerakan Salafi modern. Keduanya bisa menunjuk Abduh dan Ridha sebagai leluhur.

Iqbal: filsuf yang membayangkan negara

Muhammad Iqbal (1877–1938), penyair dan filsuf dari India, menawarkan sesuatu yang berbeda. Dalam *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, ia berargumen bahwa **ijtihad kolektif** dapat dilakukan oleh majelis legislatif Muslim yang terpilih — sebuah gagasan yang secara langsung menjembatani fikih dan demokrasi parlementer.

Ia juga, dalam pidato di Allahabad pada 1930, mengusulkan agar wilayah-wilayah mayoritas Muslim di barat laut India membentuk satuan politik tersendiri. Gagasan ini kemudian dipandang sebagai salah satu benih ideologis **Pakistan** — meskipun **seberapa jauh Iqbal membayangkan negara berdaulat penuh, bukan sekadar otonomi, masih diperdebatkan** sejarawan.

Maududi: negara Islam sebagai sistem utuh

Abul A'la Maududi (1903–1979) adalah pemikir yang paling berpengaruh dalam merumuskan gagasan **negara Islam** dalam bentuk modern. Ia mendirikan Jamaat-e-Islami pada 1941.

Gagasan pokoknya: Islam adalah **sistem hidup yang lengkap** (*nizam*), mencakup ibadah, ekonomi, politik, dan hukum. Kedaulatan milik Allah. Negara Islam adalah negara yang menjalankan hukum Allah, dipimpin oleh orang-orang yang dipilih umat, dengan musyawarah — ia menyebutnya "teodemokrasi".

Pengaruh Maududi sangat besar, dan ia melampaui politik: ia juga salah satu perintis gagasan **ekonomi Islam** sebagai sistem tersendiri, yang akan kita bahas di Bab 11.

Kritik yang paling serius: banyak sarjana — Muslim maupun bukan — mencatat bahwa konsep "Islam sebagai sistem lengkap" dengan negara yang menegakkannya sebenarnya **meminjam kerangka ideologi modern** seperti sosialisme dan fasisme yang dominan pada masanya — ideologi yang membayangkan negara sebagai pengatur seluruh kehidupan. Dalam pandangan ini, gagasan "negara Islam" Maududi lebih merupakan produk abad kedua puluh daripada warisan klasik. **Ini kritik yang kuat, tetapi pendukung Maududi akan membantahnya** dengan menunjuk bahwa Islam memang sejak awal tidak memisahkan agama dan kehidupan publik.

Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb: dari gerakan sosial ke radikalisme

Hasan al-Banna (1906–1949) mendirikan **Ikhwanul Muslimin** di Mesir pada 1928. Sumbangannya lebih pada organisasi daripada teori: ia membangun gerakan massa dengan sekolah, klinik, koperasi, dan kelompok kajian — sebuah model yang kemudian ditiru di seluruh dunia Muslim. Ikhwan secara umum berkomitmen pada perubahan bertahap dari bawah, meskipun sejarahnya juga mencakup sayap bersenjata.

Sayyid Qutb (1906–1966) adalah pemikir Ikhwan yang paling berpengaruh — dan paling kontroversial. Ditahan dan disiksa di penjara Mesir di bawah Nasser, ia menulis *Ma'alim fi al-Thariq* (Petunjuk Jalan) dan tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an*.

Konsep kuncinya: masyarakat Muslim modern telah kembali ke keadaan **jahiliyah**, karena mereka tunduk pada hukum buatan manusia, bukan hukum Allah. **Hakimiyyah** — kedaulatan hukum — hanya milik Allah. Sekelompok pelopor yang beriman harus memisahkan diri secara spiritual dari masyarakat jahiliyah dan berjuang untuk menegakkan kembali kedaulatan Allah.

Qutb dieksekusi pada 1966. Tulisan-tulisannya menjadi rujukan bagi berbagai gerakan, termasuk sebagian kelompok yang menggunakan kekerasan. Saya perlu menyampaikan dua hal dengan sama jelasnya: **pertama**, gagasan Qutb dipakai untuk membenarkan kekerasan oleh kelompok-kelompok tertentu; **kedua**, apakah Qutb sendiri menghendaki kekerasan bersenjata terhadap sesama Muslim, dan seberapa jauh kelompok-kelompok itu membaca dia dengan setia, **diperdebatkan** — dan Ikhwanul Muslimin arus utama menolak pembacaan radikal atas konsep jahiliyah.

Khomeini: wilayah al-faqih

Di dunia Syiah, pertanyaan besarnya berbeda. Ingat Bab 8: dalam teologi Syiah Imamiyah, pemimpin yang sah hanyalah imam yang maksum, dan imam kedua belas sedang gaib. Maka sepanjang sejarah, sebagian besar ulama Syiah bersikap **berjarak dari politik**: semua pemerintahan selama masa kegaiban dianggap tidak sepenuhnya sah, tetapi tidak perlu dilawan.

Ruhollah Khomeini (1902–1989) membalik posisi ini. Dalam kuliah-kuliahnya di Najaf pada 1970, yang diterbitkan sebagai *Hukumat-e Islami* (Pemerintahan Islam), ia berargumen bahwa selama imam gaib, **ahli fikih yang adil (faqih)** mewarisi kewenangan imam untuk memerintah. Konsep ini disebut **wilayat al-faqih** — perwalian ahli fikih.

Pada 1979, revolusi di Iran menjadikan gagasan ini sebagai dasar konstitusi. Pemimpin Tertinggi, seorang ahli fikih, berada di atas presiden dan parlemen yang dipilih rakyat.

Penting dicatat: **wilayat al-faqih dalam bentuk politik penuh adalah posisi yang diperdebatkan di dalam dunia Syiah sendiri**. Sejumlah marja' (otoritas rujukan) Syiah terkemuka, termasuk Ayatollah **Ali al-Sistani** di Najaf, tidak menganut versi politik penuhnya dan membatasi peran ulama pada bimbingan, bukan pemerintahan langsung. Ini menunjukkan bahwa sistem Iran bukan "sistem politik Syiah" dalam arti tunggal, melainkan satu tafsir di antara beberapa.

Hizbut Tahrir: khilafah sebagai tujuan tunggal

Taqiuddin al-Nabhani (1909–1977) mendirikan **Hizbut Tahrir** pada 1953. Tujuannya satu: **menegakkan kembali khilafah** sebagai negara tunggal bagi seluruh umat Islam.

Hizbut Tahrir menolak demokrasi sebagai sistem kufur, menolak negara-bangsa, dan menyusun rancangan konstitusi khilafah yang rinci. Metodenya, menurut klaim resminya, adalah perjuangan pemikiran dan politik tanpa kekerasan, dengan mencari dukungan dari kalangan yang berpengaruh untuk menyerahkan kekuasaan.

Organisasi ini dilarang di banyak negara, termasuk **Indonesia pada 2017**, lewat pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia.

Kritik utama terhadapnya, dari sudut pandang historis yang dibahas dalam dokumen pertama Anda: **model khilafah tunggal yang dibayangkan Hizbut Tahrir hanya pernah ada secara efektif selama kurang dari satu abad** dari tiga belas abad sejarah Islam, dan bahkan pada masa itu diguncang dua perang saudara. Rancangan konstitusinya yang rinci adalah **karya abad kedua puluh** — lapis ketiga — meskipun disajikan sebagai pemulihan lapis pertama.

Ghannouchi dan pasca-Islamisme

Rachid Ghannouchi (lahir 1941), pendiri partai Ennahda di Tunisia, mewakili arah yang berbeda. Ia berargumen bahwa **demokrasi adalah sarana terbaik untuk mewujudkan nilai-nilai Islam**, dan bahwa negara tidak boleh memaksakan agama. Pada 2016, Ennahda secara resmi memisahkan kegiatan dakwah dari kegiatan politiknya dan menyebut dirinya partai "demokrat Muslim" — dengan analogi partai-partai demokrat Kristen di Eropa.

Sosiolog **Asef Bayat** menyebut arah ini **pasca-Islamisme**: pergeseran dari proyek "negara Islam" menuju penekanan pada hak, pluralisme, dan kesalehan pribadi dalam kerangka negara demokratis. **Seberapa luas dan permanen pergeseran ini masih diperdebatkan**, terutama setelah gelombang otoritarianisme kembali di sejumlah negara setelah Musim Semi Arab.

Nasib Ghannouchi sendiri menunjukkan betapa rapuhnya proyek ini. Setelah Presiden Kais Saied membekukan parlemen pada 2021, Ghannouchi ditahan sejak April 2023 dan menerima serangkaian vonis. Pada 2 Juni 2026, pengadilan Tunis menjatuhkan **hukuman penjara seumur hidup** kepadanya dalam kasus yang disebut “aparatus rahasia” Ennahda; Ennahda menolak tuduhan itu sebagai bermotif politik ([Al Jazeera, Juni 2026](#)). Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang sebelumnya menilai penahanannya sewenang-wenang ([Alkarama](#)). Saya menyampaikan ini sebagai fakta tentang proses hukum yang terjadi, bukan penilaian atas substansi dakwaannya.

Peta ringkas

Tokoh / gerakan	Diagnosis	Resep	Sikap terhadap demokrasi
Afghani, Abduh	Perpecahan, kejumudan	Pembaruan akal, pendidikan	Terbuka
Iqbal	Fikih statis	Ijtihad kolektif lewat parlemen	Menerima
Maududi	Umat meninggalkan sistem Islam	Negara Islam	Teodemokrasi — dibatasi syariah
Al-Banna	Kerusakan masyarakat	Gerakan sosial dari bawah	Pragmatis
Qutb	Jahiliyah modern	Pelopop iman; hakimiyyah	Menolak
Khomeini	Tanpa imam, tanpa pemimpin sah	Wilayat al-faqih	Diterima di bawah ahli fikih
Hizbut Tahrir	Hilangnya khilafah	Khilafah tunggal	Menolak
Ghannouchi	Otoritarianisme	Demokrasi, kebebasan beragama	Menerima penuh

Perhatikan kolom terakhir. **Tidak ada satu “posisi Islam” tentang demokrasi** — yang ada adalah spektrum luas, masing-masing mengklaim kesetiaan pada sumber yang sama.

Indonesia memiliki pemikir-pemikirnya sendiri dalam spektrum ini — Natsir, Nurcholish Madjid, Gus Dur, dan lainnya — dan mereka akan kita bahas di Bab 14, dalam konteks negara tempat gagasan mereka diuji.

Sekarang kita beralih ke sisi ekonomi dari proyek abad kedua puluh ini. Maududi yang sama yang merumuskan negara Islam juga membayangkan ekonomi Islam — sebuah sistem yang berbeda dari kapitalisme dan sosialisme. Bagaimana gagasan itu lahir, dan apakah ia berhasil?

BAGIAN IV — EKSPERIMEN MODERN

Bab 11 — Lahirnya "Ekonomi Islam" sebagai Proyek

Antara 1940-an dan 1970-an, dunia terbelah di antara dua sistem besar: kapitalisme yang dipimpin Amerika Serikat dan sosialisme yang dipimpin Uni Soviet. Negara-negara Muslim yang baru merdeka didesak untuk memilih.

Sejumlah pemikir Muslim menolak pilihan itu. Mereka berargumen bahwa Islam memiliki **sistem ekonominya sendiri** — bukan kapitalis, bukan sosialis, melainkan jalan ketiga yang lebih adil dari keduanya. Dari keyakinan inilah lahir disiplin yang kini kita sebut "ekonomi Islam".

Saya ingin menekankan sejak awal: ini adalah **proyek lapis ketiga**. Ia dibangun di atas lapis pertama dan kedua, tetapi ia sendiri adalah karya abad kedua puluh — dan menilainya dengan jujur memerlukan kesadaran akan hal itu.

Maududi: ekonomi sebagai bagian dari sistem

Bagi **Maududi**, ekonomi Islam adalah bagian tak terpisahkan dari gagasannya tentang Islam sebagai sistem hidup lengkap. Tulisan-tulisannya pada 1940-an dan 1950-an menetapkan beberapa pokok yang kemudian menjadi fondasi disiplin ini:

- Kepemilikan pribadi **diakui**, berbeda dengan sosialisme.
- Tetapi kepemilikan itu **dibatasi** oleh syariah, berbeda dengan kapitalisme bebas.
- **Riba harus dihapus** dari seluruh sistem keuangan.
- **Zakat harus menjadi lembaga negara** untuk menjamin kebutuhan dasar.

Maududi lebih banyak merumuskan prinsip daripada model teknis. Tetapi ia menetapkan kerangka moral dan retorika: ekonomi Islam sebagai **alternatif ideologis** terhadap kedua sistem dominan.

Baqir al-Sadr: karya paling ambisius

Karya yang paling canggih secara intelektual dalam generasi pertama ini berasal dari dunia Syiah: **Iqtisaduna** (Ekonomi Kita, 1961) karya **Muhammad Baqir al-Sadr**, ulama dari Najaf, Irak.

Al-Sadr menulis dalam suasana di mana Partai Komunis Irak sangat berpengaruh di kalangan anak muda Syiah. Bukunya dimulai dengan kritik yang serius dan panjang terhadap **Marxisme** dan **kapitalisme** — bukan karikatur, melainkan pembacaan yang cermat atas argumen terkuat keduanya.

Kontribusi metodologisnya paling menarik. Al-Sadr membedakan antara **ilmu ekonomi** (menjelaskan bagaimana ekonomi bekerja) dan **mazhab ekonomi** (menentukan bagaimana ekonomi seharusnya diatur). Menurutnya, Islam tidak menawarkan ilmu ekonomi tersendiri — hukum permintaan dan penawaran berlaku bagi Muslim maupun non-Muslim. Yang ditawarkan Islam adalah **mazhab**: seperangkat nilai dan aturan tentang kepemilikan, distribusi, dan peran negara.

Menurut saya — **penilaian saya** — perbedaan ini jauh lebih jujur daripada banyak karya sesudahnya yang mengklaim ada "ilmu ekonomi Islam" yang berbeda secara teknis. Al-Sadr mengakui bahwa Islam menawarkan **etika dan kelembagaan**, bukan hukum-hukum ekonomi yang berbeda.

Ia juga mengusulkan tiga bentuk kepemilikan: **pribadi, publik (milik umat), dan negara**, dengan sumber daya alam tertentu masuk kategori publik. Ini kembali ke preseden kharaj Umar di Bab 6.

Al-Sadr dieksekusi rezim Saddam Hussein pada 1980.

Konferensi Makkah 1976: disiplin dilembagakan

Titik yang biasanya dianggap sebagai kelahiran resmi ekonomi Islam sebagai disiplin akademik adalah **Konferensi Internasional Pertama tentang Ekonomi Islam** di Makkah pada 1976, diselenggarakan Universitas King Abdulaziz.

Setelah itu, lembaga-lembaga bermunculan: pusat penelitian ekonomi Islam di Jeddah, program-program studi di universitas, jurnal-jurnal ilmiah. **Islamic Development Bank** (IsDB) didirikan pada 1975 sebagai lembaga keuangan pembangunan multilateral bagi negara-negara anggota OKI. Dana dari lonjakan harga minyak pada 1970-an membiayai banyak dari kegiatan ini.

Perhatikan konteksnya. **Ekonomi Islam sebagai disiplin tumbuh bersamaan dengan kekayaan minyak Teluk.** Ini tidak membuat gagasannya salah, tetapi ia membantu menjelaskan mengapa disiplin ini berkembang dengan cara tertentu — dan mengapa ia cenderung lebih ramah terhadap pasar daripada visi awal para pemikir seperti al-Sadr.

Apa yang dijanjikan

Dalam versi idealnya, ekonomi Islam menjanjikan tiga hal:

Pertama, sistem keuangan tanpa bunga berbasis bagi hasil. Bank tidak lagi meminjamkan dengan bunga, melainkan menjadi mitra usaha lewat mudharabah dan musyarakah. Risiko dibagi. Pemilik modal hanya untung jika usaha untung.

Kedua, distribusi yang lebih adil lewat zakat. Zakat yang dikelola secara sistematis akan menghapus kemiskinan ekstrem.

Ketiga, ekonomi yang lebih stabil. Karena uang tidak bisa berkembang sendiri tanpa terkait kegiatan riil, gelembung spekulatif dan krisis utang akan berkurang.

Kritik terhadap proyek ini

Proyek ini mendapat kritik yang serius, termasuk dari kalangan Muslim sendiri. Saya memaparkannya karena kritik itu diperlukan untuk menilai secara adil.

Kritik Timur Kuran — ekonom yang sama yang kita temui di Bab 7 — dalam bukunya *Islam and Mammon* (2004) adalah yang paling tajam. Beberapa argumen pokoknya:

- Ekonomi Islam **tidak memiliki teori ekonomi yang koheren** yang berbeda dari ekonomi arus utama; yang ada adalah sekumpulan larangan dan anjuran moral.
- Fungsinya yang sebenarnya lebih bersifat **identitas** daripada ekonomi: ia memberi umat Islam rasa memiliki sesuatu yang khas di tengah modernitas yang didominasi Barat.
- Dalam praktik, perbankan syariah **meniru perbankan konvensional** dengan label berbeda.

Kritik dari dalam — dari ekonom Muslim yang mendukung proyek ini — juga penting. Tokoh seperti **M. Umer Chapra, Mohammad Nejatullah Siddiqi, dan Mahmoud El-Gamal** — dengan penekanan masing-masing — menyatakan kekecewaan bahwa industri keuangan syariah telah bergeser dari cita-cita bagi hasil menjadi **peniruan produk konvensional** yang memenuhi syarat formal syariah tetapi tidak mewujudkan tujuannya. El-Gamal menyebut fenomena ini dengan istilah tajam *sharia arbitrage* — memanfaatkan celah formal fikih untuk mereplikasi produk konvensional.

Kritik dari arah lain datang dari sebagian ulama dan pemikir yang berpendapat bahwa ekonomi Islam modern terlalu mudah berdamai dengan kapitalisme global, dan kehilangan visi keadilan sosial yang radikal dari para pendirinya.

Menilai proyek ini dengan adil

Penilaian saya — **yang saya tandai sebagai penilaian pribadi:**

Pembedaan al-Sadr antara "ilmu" dan "mazhab" menurut saya adalah kunci untuk menilai proyek ini dengan tepat. **Jika ekonomi Islam diklaim sebagai ilmu yang berbeda secara teknis, klaim itu sulit dipertahankan.** Tidak ada bukti bahwa hukum-hukum dasar ekonomi — insentif, kelangkaan, penawaran dan permintaan — bekerja berbeda dalam masyarakat Muslim.

Jika ekonomi Islam dipahami sebagai mazhab — seperangkat nilai, larangan, dan lembaga — ia adalah proyek yang sah dan bermakna. Setiap masyarakat memilih nilai-nilai yang mengatur ekonominya; tidak ada ekonomi yang bebas nilai. Pertanyaan yang tersisa adalah apakah lembaga-lembaga yang dibangun berhasil mewujudkan nilai-nilai itu — dan itu pertanyaan empiris, bukan teologis.

Pertanyaan empiris itu kini bisa dijawab, karena industri keuangan syariah sudah berjalan lebih dari setengah abad. Bagaimana hasilnya? Itu bab berikutnya — dan untuk bab itu saya akan mengambil data terbaru.

Bab 12 — Perbankan dan Keuangan Syariah: Cita-cita dan Kenyataan

Menurut laporan terbaru Islamic Financial Services Board (IFSB), badan penyusun standar internasional industri ini, **aset keuangan syariah global mencapai sekitar USD 4,4 triliun pada 2025** ([IFSB, Mei 2026](#)). Setahun sebelumnya angkanya USD 3,88 triliun ([IFSB, Mei 2025](#)).

Dari sebuah eksperimen desa di Mesir pada 1963, lahir industri bernilai triliunan dolar dalam kurang dari tujuh dekade. Dari sudut pandang pertumbuhan, ini keberhasilan yang nyata.

Pertanyaan bab ini lebih sulit: **apakah industri ini mewujudkan cita-cita yang melahirkannya?**

Dari Mit Ghamr ke Dubai

Mit Ghamr (1963). Ekonom Mesir **Ahmad al-Najjar**, yang pernah belajar tentang bank tabungan koperasi di Jerman, mendirikan bank tabungan di kota kecil Mit Ghamr di delta Nil. Bank ini tidak membayar bunga; penabung menerima bagi hasil dari usaha-usaha lokal yang dibiayai. Eksperimen ini berjalan beberapa tahun dan kemudian diambil alih pemerintah. **Itu lebih mirip bank koperasi pedesaan daripada bank komersial** — dan justru di situ letak kedekatannya dengan cita-cita awal.

Tabung Haji (1963). Pada tahun yang sama, Malaysia mendirikan lembaga tabungan haji yang menginvestasikan dana calon jamaah secara syariah. Lembaga ini masih berjalan dan menjadi salah satu fondasi industri keuangan syariah Malaysia.

Islamic Development Bank (1975) didirikan sebagai bank pembangunan antarnegara OKI.

Dubai Islamic Bank (1975) menjadi bank syariah komersial swasta pertama yang beroperasi penuh. Setelah itu, bank-bank syariah bermunculan di Teluk, Mesir, Sudan, Malaysia, dan kemudian di seluruh dunia — termasuk di London.

Bagaimana bank tanpa bunga bekerja

Bank konvensional hidup dari selisih bunga: membayar bunga rendah kepada penabung, menarik bunga lebih tinggi dari peminjam. Bank syariah harus menghasilkan keuntungan tanpa mekanisme itu. Berikut perangkat utamanya:

Akad	Cara kerja	Jenis	Siapa menanggung risiko
Mudharabah	Bank menyediakan modal, nasabah mengelola usaha; untung dibagi sesuai nisbah	Bagi hasil	Bank menanggung kerugian modal
Musyarakah	Bank dan nasabah sama-sama menyetor modal; untung-rugi dibagi	Bagi hasil	Dibagi
Murabahah	Bank membeli barang, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga plus margin yang disepakati, dibayar cicil	Jual-beli	Terutama nasabah (utang tetap)

Akad	Cara kerja	Jenis	Siapa menanggung risiko
Ijarah	Bank membeli aset dan menyewakannya kepada nasabah; dapat diakhiri dengan pemindahan kepemilikan	Sewa	Bank memiliki aset; nasabah membayar sewa tetap
Sukuk	Sertifikat kepemilikan atas aset atau proyek; pemegangnya menerima hasil dari aset itu	Pasar modal	Tergantung struktur

Perhatikan kolom "jenis". Dua akad pertama — mudharabah dan musyarakah — adalah **bagi hasil sejati** (*profit-and-loss sharing*): pemilik modal ikut menanggung risiko usaha. Inilah yang dicita-citakan para perintis ekonomi Islam, seperti kita lihat di Bab 2 dan 11.

Dua akad berikutnya — murabahah dan ijarah — adalah **berbasis utang**. Nasabah berutang jumlah tetap kepada bank, tidak peduli usahanya untung atau rugi.

Masalah pokoknya: dominasi murabahah

Sekarang fakta yang paling penting dalam bab ini: **dalam praktik, sebagian besar pembiayaan bank syariah di seluruh dunia menggunakan akad berbasis utang, terutama murabahah, bukan bagi hasil**. Laporan IFSB 2026 sendiri mencatat bahwa neraca bank syariah secara struktural masih **terkonsentrasi pada instrumen berbasis utang**, dengan eksposur yang condong ke rumah tangga dan properti ([laporan lengkap IFSB 2026](#)).

Mengapa? Alasannya masuk akal dari sudut pandang bank:

Masalah informasi. Dalam mudharabah, bank bergantung pada laporan nasabah tentang untung-rugi usahanya. Nasabah punya insentif untuk melaporkan untung lebih kecil. Mengawasinya mahal. Dalam murabahah, jumlah yang harus dibayar sudah pasti.

Masalah penabung. Penabung di bank syariah, seperti penabung di mana pun, umumnya ingin uangnya aman. Jika bank banyak memakai mudharabah dan beberapa usaha gagal, penabung bisa menerima hasil rendah — dan pindah ke bank lain.

Masalah regulasi. Aturan permodalan perbankan yang dirancang untuk bank konvensional memperlakukan pembiayaan ekuitas sebagai berisiko tinggi, sehingga bank syariah harus menyediakan modal lebih besar untuk mudharabah daripada untuk murabahah.

Hasilnya, bank syariah pada umumnya bergerak ke arah akad yang **risikonya paling mirip dengan pinjaman konvensional**.

Kritik "bentuk tanpa substansi"

Di sinilah kritik yang paling serius muncul — dan penting untuk dicatat bahwa kritik ini datang **terutama dari kalangan pendukung ekonomi Islam sendiri**, seperti yang saya sebut di Bab 11.

Perhatikan eksperimen pikiran ini. Anda ingin membeli motor seharga 20 juta rupiah.

Di bank konvensional, Anda meminjam 20 juta dengan bunga, lalu membayar cicilan total 24 juta selama dua tahun.

Di bank syariah, bank membeli motor seharga 20 juta, lalu menjualnya kepada Anda seharga 24 juta dengan cicilan dua tahun.

Secara ekonomi, bagi Anda **hasilnya hampir identik**: Anda mendapat motor dan membayar 24 juta. Margin murabahah bank syariah sering ditetapkan dengan merujuk pada suku bunga pasar.

Pembela murabahah berargumen bahwa perbedaannya nyata dan penting secara fikih: dalam murabahah, bank benar-benar **memiliki barang** sebelum menjualnya — ia menanggung risiko kepemilikan meskipun singkat. Transaksinya adalah jual-beli barang riil, bukan penjualan uang dengan uang. Dan yang paling penting: **margin tidak bisa bertambah** jika Anda terlambat membayar, sedangkan bunga bank konvensional bisa terus membengkak. Denda keterlambatan, menurut fatwa umum, harus disalurkan untuk dana sosial, bukan menjadi pendapatan bank.

Qur'an sendiri, ingat, menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba — meskipun orang-orang pada masa itu berkata keduanya sama. **Bentuk hukum memang penting dalam fikih**, dan pembela murabahah benar menunjukkan hal itu.

Pengkritik menjawab: jika hasil ekonominya identik, bank syariah tidak mewujudkan tujuan yang dijanjikan — pembagian risiko, keterkaitan dengan ekonomi riil, stabilitas. Ia hanya menawarkan **produk konvensional yang dibungkus ulang** agar memenuhi syarat formal.

Perdebatan ini, menurut saya, adalah **penerapan langsung dari perdebatan metodologis di Bab 2**: apakah hukum mengikuti bentuk yang disebut teks, atau tujuan yang dipahami dari teks. Posisi Anda dalam perdebatan tentang bunga bank kemungkinan besar menentukan posisi Anda dalam perdebatan tentang murabahah.

Pengakuan dari dalam industri: "risiko hibrida"

Yang menarik — dan ini **temuan yang baru** pada saat dokumen ini ditulis — adalah bahwa badan standar industri sendiri kini mengangkat persoalan serupa, meskipun dari sudut pandang stabilitas, bukan syariah.

Laporan IFSB 2026 diberi judul tentang "**risiko hibrida**" dalam perbankan syariah: produk, struktur, dan konfigurasi neraca baru yang **semakin meniru karakteristik perbankan konvensional**, dengan cara yang secara material mengubah profil risiko bank syariah — dan menurut laporan itu, tidak selalu tertangkap sepenuhnya oleh kerangka regulasi yang ada ([IFSB, Mei 2026](#)).

Saya ingin berhati-hati: IFSB berbicara sebagai **pengawas stabilitas keuangan**, bukan sebagai dewan syariah. Laporan itu tidak menyatakan bahwa produk-produk tersebut tidak sah secara syariah. Tetapi ia mengkonfirmasi, dari dalam industri, pengamatan yang selama bertahun-tahun disampaikan para pengkritik: **garis antara perbankan syariah dan konvensional di tingkat praktik semakin kabur**.

Sukuk: keberhasilan besar dengan catatan

Sukuk — sering disebut "obligasi syariah", meskipun istilah itu diperdebatkan — adalah salah satu keberhasilan terbesar industri ini. Menurut IFSB, **sukuk yang beredar melampaui USD 1 triliun pada 2025**. Indonesia dan Malaysia adalah penerbit sukuk negara terbesar di dunia.

Secara teori, sukuk berbeda dari obligasi: pemegangnya memiliki bagian dari **aset riil**, bukan sekadar piutang. Dalam praktik, banyak sukuk distrukturkan sehingga pemegangnya menerima pembayaran tetap yang dijamin, mirip obligasi, dan aset dasarnya lebih berfungsi sebagai syarat formal.

Pada 2007–2008, **Syekh Muhammad Taqi Usmani** — salah satu ahli fikih keuangan paling berpengaruh di dunia, ketua dewan syariah lembaga standar AAOIFI — menyatakan bahwa sekitar **85% sukuk yang beredar saat itu tidak sesuai syariah**, terutama karena adanya jaminan pembelian kembali aset pada nilai nominal yang membuat sukuk tidak ubahnya utang berbunga. Pernyataan ini mengguncang pasar dan mendorong AAOIFI menerbitkan standar yang lebih ketat. **Ini adalah contoh paling jelas bahwa perdebatan "bentuk tanpa substansi" bukan kritik dari luar, melainkan pergulatan di jantung otoritas keuangan syariah sendiri**.

Penilaian yang seimbang

Saya ingin menutup dengan penilaian yang adil terhadap kedua sisi — **dan menandainya sebagai penilaian saya.**

Apa yang berhasil: Keuangan syariah memberi jutaan Muslim akses ke layanan perbankan yang sesuai dengan keyakinan mereka — orang-orang yang tanpanya mungkin memilih tidak memakai bank sama sekali. Ia melarang instrumen spekulatif tertentu, dan ada bukti bahwa bank syariah relatif lebih tahan pada krisis keuangan global 2008, meskipun **seberapa besar dan apa penyebabnya masih diperdebatkan.** Denda keterlambatan disalurkan untuk kebajikan. Industri ini membangun lembaga fatwa, standar, dan pengawasan yang serius.

Apa yang belum tercapai: Visi bagi hasil — bank sebagai mitra usaha yang ikut menanggung risiko — sebagian besar belum terwujud. Pembiayaan masih didominasi utang. Sebagian produk sulit dibedakan secara ekonomi dari produk konvensional.

Apakah itu kegagalan? Tergantung pada apa yang Anda harapkan. Jika harapannya adalah **perbankan yang sah secara fikih bagi Muslim**, industri ini berhasil. Jika harapannya adalah **sistem ekonomi alternatif yang mengubah cara modal bekerja**, perjalanannya masih panjang.

Perbankan syariah adalah upaya dari bawah — oleh pasar dan lembaga swasta, didukung regulasi. Tetapi beberapa negara mencoba jalan yang jauh lebih ambisius: mengislamkan **seluruh** sistem ekonomi dan politik dari atas, lewat kekuasaan negara. Itu bab berikutnya.

Bab 13 — Negara-negara yang Mencoba

Selama seribu tiga ratus tahun, tidak ada negara yang menyebut dirinya "negara Islam" dalam arti yang dipahami hari ini. Pada abad kedua puluh, beberapa negara mencobanya — dengan revolusi, kudeta, konstitusi, atau keputusan pengadilan.

Bab ini menilai eksperimen-eksperimen itu. Saya memilih enam negara yang mewakili jalan berbeda. Penilaiannya akan saya pisahkan dengan hati-hati antara **apa yang terjadi** (fakta) dan **mengapa hasilnya demikian** (tafsir), karena kinerja sebuah negara ditentukan oleh banyak faktor — minyak, perang, sanksi, korupsi, geografi — dan menyalahkan atau memuji "Islam" untuk semuanya adalah kesalahan analisis.

Iran: negara ulama

Apa yang terjadi. Revolusi 1979 menggulingkan monarki Syah dan mendirikan Republik Islam berdasarkan *wilayat al-faqih* (Bab 10). Konstitusinya memadukan unsur republik — presiden dan parlemen yang dipilih rakyat — dengan unsur ulama: Pemimpin Tertinggi, Dewan Wali yang dapat membatalkan undang-undang dan menyaring calon pemilu.

Di bidang ekonomi, **Undang-Undang Perbankan Tanpa Riba 1983** mewajibkan seluruh bank beroperasi tanpa bunga. Iran menjadi salah satu dari sedikit negara dengan sistem perbankan yang **seluruhnya** berlabel syariah.

Hasilnya. Banyak ekonom — termasuk ekonom Iran sendiri — mencatat bahwa dalam praktik, perbankan Iran bekerja dengan **tingkat keuntungan yang ditetapkan dan pada dasarnya tetap**, sehingga fungsinya sangat mirip dengan bunga. Iran juga mengalami inflasi tinggi yang berkepanjangan selama beberapa dekade.

Tafsir yang hati-hati. Kinerja ekonomi Iran sangat dipengaruhi oleh perang delapan tahun dengan Irak, sanksi internasional yang berat, ketergantungan pada minyak, dan dominasi yayasan-yayasan semi-negara dalam ekonomi. Memisahkan pengaruh "sistem Islam" dari faktor-faktor itu **hampir mustahil**. Yang dapat dikatakan dengan aman: pelabelan seluruh sistem sebagai bebas riba tidak dengan sendirinya menghasilkan sistem bagi hasil yang dicita-citakan.

Pakistan: negara yang lahir atas nama Islam

Apa yang terjadi. Pakistan didirikan pada 1947 sebagai tanah air bagi Muslim anak benua India. Apakah ia dimaksudkan sebagai "negara Islam" atau "negara bagi Muslim" **diperdebatkan sejak hari pertama** — dan pendirinya, Muhammad Ali Jinnah, meninggalkan pernyataan yang dikutip oleh kedua pihak.

Program islamisasi paling ambisius dijalankan oleh **Jenderal Zia-ul-Haq** (berkuasa 1977–1988) setelah kudeta. Ia membentuk **Mahkamah Syariat Federal** (FSC) untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan Islam, memberlakukan hukum pidana hudud, dan pada 1980 mewajibkan **pemotongan zakat otomatis** dari rekening bank.

Kebijakan zakat itu segera menemui masalah yang instruktif: **umat Syiah memprotes**, karena fikih mereka mengatur zakat secara berbeda. Pemerintah akhirnya memberikan pengecualian. Pelajaran kecil yang besar: **negara yang memaksakan satu tafsir fikih atas masyarakat yang bermazhab beragam akan menghadapi perlawanan dari sesama Muslim.**

Soal riba, sejarahnya berliku. FSC memutuskan bunga sebagai riba pada 1991; Majelis Banding Syariat Mahkamah Agung menguatkannya pada 1999; putusan itu dibatalkan dan dikembalikan pada 2002. Pada April 2022, FSC kembali memutuskan bahwa riba harus dihapus seluruhnya paling lambat 31 Desember 2027 ([Dawn, April 2022](#)). Pada Oktober 2024, parlemen mengesahkan **Amandemen Konstitusi ke-26** yang menetapkan penghapusan riba **sebelum 1 Januari 2028** ([Arab News](#)).

Status terkini. Pada Juli 2026, Kementerian Keuangan Pakistan merilis strategi "Sistem Keuangan Pasca-2027": utang konvensional yang ada tetap dibayar sesuai kontrak sampai jatuh tempo, dan seluruh pembiayaan domestik baru pemerintah setelah 2027 direncanakan melalui instrumen syariah ([Daily Times, Juli 2026](#)). Sejumlah pengamat di Pakistan mencatat bahwa dokumen itu **masih berupa strategi, bukan undang-undang larangan riba** ([Minute Mirror, Agustus 2026](#)).

Pakistan kini adalah **ujian terbesar di dunia** untuk pertanyaan apakah sebuah ekonomi besar yang sudah berbasis bunga dapat beralih sepenuhnya. Hasilnya belum diketahui. **Tenggatnya kurang dari satu setengah tahun dari saat dokumen ini ditulis.**

Sudan: islamisasi dari atas

Apa yang terjadi. Presiden Ja'far Numeiri memberlakukan "Undang-Undang September" 1983, menerapkan hukum pidana Islam secara mendadak. Setelah kudeta 1989, **Omar al-Bashir** memerintah bersama ideolog Islamis **Hasan al-Turabi** — sampai keduanya berpisah pada 1999. Sistem perbankan diislamkan sepenuhnya.

Hasilnya. Periode ini ditandai oleh perang saudara panjang dengan selatan yang mayoritas non-Muslim — yang berakhir dengan **pemisahan Sudan Selatan pada 2011** — serta tragedi Darfur dan sanksi internasional. Bashir digulingkan oleh gerakan rakyat pada 2019. Pemerintahan transisi kemudian melonggarkan sejumlah hukum era Bashir. Sejak April 2023, Sudan dilanda perang antara dua faksi militer.

Tafsir yang hati-hati. Banyak Muslim Sudan sendiri — termasuk dari kalangan agamawan — menilai bahwa rezim Bashir menggunakan bahasa Islam untuk mempertahankan kekuasaan yang otoriter dan korup. Kasus Sudan menunjukkan risiko yang dibahas di Bab 0: **ketika lapis ketiga (sebuah proyek politik) diklaim sebagai lapis pertama (kehendak agama), kegagalan proyek itu ikut mencoreng agama di mata warganya.**

Arab Saudi: monarki dengan Qur'an sebagai konstitusi

Apa yang terjadi. Arab Saudi berdiri atas aliansi historis antara keluarga Saud dan gerakan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab sejak abad kedelapan belas. Undang-Undang Dasar Pemerintahan 1992 menyatakan bahwa konstitusi negara adalah Qur'an dan Sunnah. Bentuk pemerintahannya monarki absolut, tanpa parlemen terpilih yang berwenang membuat undang-undang.

Zakat dipungut negara dari perusahaan. Namun sektor perbankan secara historis memuat bank konvensional dan syariah berdampingan — sebuah kompromi pragmatis yang sering luput dalam gambaran populer tentang Saudi.

Hasilnya. Kekayaan minyak menjadikan Saudi salah satu negara terkaya di dunia Muslim — tetapi, sekali lagi, **kemakmuran itu berasal dari minyak, bukan dari sistem ekonomi tertentu.** Sejak 2016, program Visi 2030 membawa perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, termasuk pelanggaran sejumlah aturan sosial.

Catatan untuk teori politik. Saudi memperlihatkan bahwa "menjadikan syariah sebagai konstitusi" dapat berjalan berdampingan dengan **monarki tanpa pemilihan umum** — sebuah konfigurasi yang dekat dengan praktik klasik yang kita lihat di Bab 8, dan jauh dari posisi yang menekankan syura mengikat di Bab 9.

Malaysia: sistem ganda yang terkelola

Apa yang terjadi. Malaysia memilih jalan yang sama sekali berbeda: **sistem ganda.** Bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan dalam satu kerangka regulasi. Undang-Undang Perbankan Islam disahkan pada 1983. Bank sentral memiliki **Majelis Penasihat Syariah** yang putusannya mengikat pengadilan dalam sengketa keuangan syariah — sebuah solusi kelembagaan untuk pertanyaan "siapa yang berwenang menafsirkan" di Bab 9.

Hasilnya. Malaysia menjadi salah satu pusat keuangan syariah terbesar dan paling maju di dunia, dengan porsi perbankan syariah yang besar dalam sistem perbankannya dan pasar sukuk yang dalam.

Tafsir. Malaysia menunjukkan bahwa keuangan syariah dapat tumbuh besar **lewat persaingan sukarela**, bukan paksaan — dan bahwa negara dapat memainkan peran pengatur tanpa memaksakan satu sistem pada semua warga. Kritik "bentuk tanpa substansi" dari Bab 12 tetap berlaku di sini seperti di tempat lain.

Turki: ketika keyakinan bertemu inflasi

Apa yang terjadi. Turki secara konstitusional adalah republik sekuler. Namun ia menyediakan contoh yang sangat instruktif tentang bagaimana keyakinan tentang riba dapat memengaruhi kebijakan ekonomi makro.

Presiden **Recep Tayyip Erdoğan** secara terbuka menyebut suku bunga sebagai "induk segala kejahatan" dan mengaitkan pandangannya dengan ajaran Islam. Mulai 2021, bank sentral Turki di bawah tekanan politik **menurunkan suku bunga** meskipun inflasi sedang naik — bertentangan dengan resep ekonomi arus utama.

Hasilnya. Inflasi Turki melonjak sangat tinggi pada 2022, dan lira kehilangan sebagian besar nilainya. Setelah pemilu 2023, pemerintah berbalik arah dan mengangkat tim ekonomi yang menaikkan suku bunga secara tajam.

Tafsir yang harus hati-hati. Kasus ini **tidak** membuktikan bahwa larangan riba itu salah — itu pertanyaan teologis. Yang ditunjukkannya adalah hal yang lebih sempit tetapi penting: **suku bunga bank sentral adalah alat pengendali inflasi dalam sistem yang berbasis bunga**. Menurunkannya di dalam sistem itu, tanpa mengganti sistemnya, tidak menghapus riba — ia hanya melepaskan inflasi. Larangan riba dalam kerangka ekonomi Islam dimaksudkan sebagai perubahan **sistem**, bukan sebagai kebijakan menurunkan angka suku bunga di dalam sistem yang lama. Mencampurkan keduanya adalah kesalahan kategori.

Ringkasan perbandingan

Negara	Jalan yang ditempuh	Bentuk politik	Perbankan	Catatan utama
Iran	Revolusi 1979	Republik di bawah ahli fikih	Seluruhnya berlabel syariah sejak 1983	Label bebas riba, praktik mirip bunga
Pakistan	Konstitusi dan pengadilan	Republik parlementer	Ganda, menuju penghapusan riba 2028	Ujian terbesar yang sedang berjalan
Sudan	Kudeta dan dekret	Otoriter (1989–2019)	Diislamkan penuh	Proyek politik yang runtuh
Arab Saudi	Aliansi dinasti-ulama	Monarki absolut	Ganda	Kemakmuran dari minyak

Negara	Jalan yang ditempuh	Bentuk politik	Perbankan	Catatan utama
Malaysia	Regulasi bertahap	Monarki konstitusional, demokrasi parlementer	Ganda, dikelola	Tumbuh lewat persaingan
Turki	Kebijakan moneter	Republik sekuler	Ganda (bank partisipasi)	Keyakinan versus inflasi

Pelajaran yang saya tarik

Penilaian saya, dengan kesadaran bahwa pembaca lain bisa menarik kesimpulan berbeda:

Pertama, tidak ada "model negara Islam" tunggal. Enam negara ini menempuh enam jalan, dan masing-masing mengklaim kesetiaan kepada Islam.

Kedua, islamisasi dari atas yang dipaksakan cenderung menghasilkan dua masalah: perlawanan dari Muslim yang bermazhab atau bertafsir lain, dan pencemaran nama agama ketika rezimnya gagal atau korup.

Ketiga, jalan bertahap dan sukarela — seperti Malaysia — tampaknya lebih berkelanjutan, meskipun juga lebih mudah dikritik karena dianggap kompromi.

Keempat, kinerja ekonomi negara-negara ini lebih banyak ditentukan oleh minyak, perang, sanksi, dan kualitas lembaga daripada oleh label Islam atau tidak Islam pada sistemnya.

Dan sekarang, negara yang paling dekat dengan Anda — negara Muslim terbesar di dunia, yang memilih jalan yang berbeda dari keenam negara ini.

Bab 14 — Indonesia: Jalan yang Tidak Dipilih Siapa pun Lainnya

Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Ia bukan negara Islam. Ia juga bukan negara sekuler dalam arti Turki atau Prancis. Ia memiliki Kementerian Agama, pengadilan agama, undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang perbankan syariah, dan sebuah provinsi yang menerapkan hukum pidana Islam — tetapi konstitusinya tidak menjadikan syariah sebagai sumber hukum negara.

Bagaimana konfigurasi yang tidak biasa ini terbentuk? Jawabannya adalah serangkaian **kompromi** yang diperjuangkan, dipersoalkan, dan dipertahankan selama delapan dekade.

Tujuh kata

Pada Juni 1945, panitia yang merumuskan dasar negara menyepakati sebuah naskah yang kemudian dikenal sebagai **Piagam Jakarta**. Sila pertamanya berbunyi: Ketuhanan, **dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya**. Tujuh kata terakhir itu adalah hasil kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan.

Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, tujuh kata itu **dihapus** dari Pembukaan UUD. Menurut riwayat yang umum diterima, Mohammad Hatta menerima pesan bahwa wakil-wakil dari Indonesia timur yang mayoritas non-Muslim keberatan dan mungkin tidak akan bergabung dengan republik jika rumusan itu dipertahankan. Setelah berembuk dengan beberapa tokoh Islam, termasuk **Ki Bagus Hadikusumo** dari Muhammadiyah, rumusan diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Saya perlu jujur tentang dua hal. **Pertama**, rincian percakapan pada pagi itu — siapa yang berkata apa kepada siapa — bersumber terutama dari kesaksian Hatta sendiri, dan sebagian sejarawan mencatat bahwa **detailnya tidak dapat diverifikasi sepenuhnya**. **Kedua**, penghapusan itu dirasakan sebagian golongan Islam sebagai kekalahan, bahkan pengkhianatan, dan perasaan itu hidup selama beberapa dekade. Kedua fakta ini penting untuk memahami politik Indonesia sesudahnya.

Perhatikan kaitannya dengan Bab 9. Pertanyaan "apa yang diletakkan di luar jangkauan suara mayoritas" muncul di sini dalam bentuk yang sangat konkret: sebuah negara yang mayoritas Muslim memilih **tidak** mencantumkan kewajiban syariah dalam konstitusinya — demi persatuan dengan minoritas.

Konstituante: perdebatan yang tak selesai

Pada 1956–1959, Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 berdebat tentang dasar negara. Blok Islam — Masyumi, NU, PSII, dan lainnya — mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Blok lain mempertahankan Pancasila. Tidak ada pihak yang mencapai dua pertiga suara yang diperlukan.

Mohammad Natsir dari Masyumi menyampaikan argumen yang paling terkenal dari blok Islam: bahwa Islam, bukan Pancasila, yang mampu memberi dasar moral yang kokoh bagi negara, dan bahwa negara berdasar Islam tidak berarti teokrasi — ia akan tetap demokratis dan melindungi minoritas.

Perdebatan berakhir tanpa keputusan. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan **Dekrit** yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Dekrit itu menyebut bahwa Piagam Jakarta "menjiwai" UUD 1945 dan merupakan "suatu

rangkaian kesatuan" dengan konstitusi — sebuah kalimat yang **sampai hari ini ditafsirkan berbeda** oleh berbagai pihak.

Masyumi dibubarkan pada 1960 setelah sejumlah tokohnya dikaitkan dengan pemberontakan PRRI.

Saya ingin Anda memperhatikan Natsir secara khusus. Ia adalah contoh yang jarang disebut di luar Indonesia: **seorang pemimpin partai Islam yang berkomitmen pada demokrasi parlementer**, yang menjadi perdana menteri, dan yang berargumen untuk dasar negara Islam **lewat prosedur konstitusional**, bukan lewat kekerasan. Dalam peta di Bab 10, ia berada di wilayah yang dekat dengan posisi sintesis.

Orde Baru: Islam tanpa partai Islam

Di bawah Soeharto (1966–1998), negara mengendalikan ekspresi politik Islam dengan ketat. Partai-partai Islam dilebur ke dalam PPP pada 1973. Pada 1985, **seluruh organisasi diwajibkan berasas tunggal Pancasila**.

Di tengah tekanan ini, muncul dua respons intelektual yang sangat berpengaruh.

Nurcholish Madjid, pada 1970, menyampaikan pidato dengan slogan yang kemudian terkenal: **"Islam, yes; partai Islam, no."** Argumennya: umat Islam tidak perlu menyamakan perjuangan Islam dengan perjuangan partai politik berlabel Islam. Ia juga berbicara tentang "sekularisasi" — yang ia maksudkan sebagai *desakralisasi*, yaitu tidak mensakralkan hal-hal yang sebenarnya duniawi, termasuk bentuk-bentuk politik. Istilah itu memicu kontroversi besar dan kritik keras, sebagian karena kata "sekularisasi" dipahami berbeda dari yang ia maksudkan.

Perhatikan kemiripannya dengan **Ali Abdurraziq** yang kita bahas di dokumen sejarah: keduanya berargumen bahwa bentuk kelembagaan politik bukan bagian inti dari agama.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengembangkan gagasan **"pribumisasi Islam"** — bahwa Islam harus berakar dalam budaya setempat alih-alih menjadi salinan budaya Arab — dan pembelaan yang konsisten terhadap pluralisme dan minoritas. Pada 1984, di bawah kepemimpinannya, NU memutuskan **kembali ke Khittah 1926**, meninggalkan politik praktis sebagai organisasi dan memusatkan diri pada peran keagamaan dan sosial. Gus Dur kemudian menjadi presiden pada 1999–2001.

Setelah Reformasi: pertanyaan lama muncul kembali

Pada masa amandemen UUD 1999–2002, sejumlah partai Islam mengusulkan agar tujuh kata Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam Pasal 29 UUD. **Usulan itu tidak disetujui**. Yang menarik, penolakan datang bukan hanya dari partai nasionalis, melainkan juga dari **NU dan Muhammadiyah** — dua organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Ini fakta yang sangat penting untuk seluruh dokumen ini. **Mayoritas organisasi Islam arus utama di Indonesia menerima Pancasila bukan sebagai kekalahan, melainkan sebagai kesepakatan yang sah secara agama**. NU merumuskan penerimaan ini sejak 1984; Muhammadiyah kemudian merumuskan konsep "**Negara Pancasila sebagai Darul 'Ahdī wa al-Syihadah**" — negara hasil kesepakatan dan tempat pembuktian — pada Mukhtamar 2015.

Sementara itu, desentralisasi membuka jalan bagi dua perkembangan:

Aceh memperoleh otonomi khusus, terutama setelah perjanjian damai Helsinki 2005 dan UU Pemerintahan Aceh 2006, termasuk kewenangan menerapkan syariat Islam. **Qanun Jinayat** 2014 mengatur hukum pidana Islam, termasuk hukuman cambuk. **Qanun Lembaga Keuangan Syariah** 2018 mewajibkan seluruh lembaga keuangan di Aceh beroperasi secara syariah, sehingga bank-bank konvensional menutup operasinya di sana. Gangguan layanan besar pada BSI pada Mei 2023 memicu perdebatan di Aceh tentang risiko bergantung pada satu sistem; **status tindak lanjut revisi qanun itu belum saya verifikasi**.

Perda-perda bernuansa syariah muncul di berbagai daerah di luar Aceh, dengan isi beragam — dari kewajiban busana, baca Qur'an, sampai pengaturan zakat. Perda-perda ini diperdebatkan: sebagian melihatnya sebagai aspirasi masyarakat setempat yang sah, sebagian lain sebagai ancaman terhadap hak warga dan kesatuan hukum nasional.

Ekonomi syariah: dari bank kecil ke bank BUMN

Di bidang ekonomi, jalan Indonesia adalah **jalan Malaysia**, bukan jalan Pakistan atau Iran: sistem ganda, tumbuh bertahap, dikelola regulasi.

Tahun	Tonggak	Makna
1991–1992	Bank Muamalat Indonesia berdiri, diprakarsai MUI dan ICMI	Bank syariah pertama
1998	UU Perbankan mengakui sistem ganda	Bank konvensional boleh membuka unit syariah

Tahun	Tonggak	Makna
1999	UU Zakat pertama; Dewan Syariah Nasional MUI dibentuk	Fatwa produk keuangan dipusatkan
2003	Fatwa MUI: bunga bank haram	Dorongan permintaan (lihat Bab 2)
2004	UU Wakaf	Wakaf uang diakui
2008	UU Perbankan Syariah; UU Surat Berharga Syariah Negara	Kerangka hukum lengkap; negara menerbitkan sukuk
2011	UU Pengelolaan Zakat yang baru	BAZNAS diperkuat
2021	Merger tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)	Konsolidasi skala
2026	BSI berubah status menjadi BUMN langsung (Persero)	Negara makin terlibat langsung (Wikipedia)

Kondisi terkini. Per Mei 2026, aset perbankan syariah Indonesia mencapai sekitar **Rp1.047 triliun**, tumbuh sekitar 11% dalam setahun. Namun **pangsa pasarnya terhadap seluruh perbankan nasional hanya sekitar 7,26%** — bahkan sedikit turun dibanding tahun sebelumnya ([Kontan, Juli 2026](#)). Jika seluruh industri keuangan syariah dihitung (termasuk pasar modal dan sukuk), pangsaanya lebih besar, sekitar 11,5% per pertengahan 2025 ([OJK, September 2025](#)).

Perhatikan angka 7% itu. **Di negara dengan hampir 90% penduduk Muslim, dan dengan fatwa MUI sejak 2003 yang menyatakan bunga bank haram, lebih dari 90% aset perbankan masih berada di bank konvensional.**

Mengapa? Beberapa penjelasan yang beredar, yang saya tandai sebagai **tafsir**: jaringan dan layanan bank konvensional lebih luas; biaya dan margin bank syariah sering tidak lebih murah; banyak nasabah tidak melihat perbedaan substansial (lihat kritik "bentuk tanpa substansi" di Bab 12); dan — ini penting — **sebagian besar Muslim Indonesia tampaknya tidak memperlakukan fatwa itu sebagai kewajiban yang mengikat dalam keputusan perbankan sehari-hari**, entah karena mengikuti pendapat lain, karena pertimbangan praktis, atau karena tidak memikirkannya.

Pengamatan terakhir itu kembali ke tesis dokumen pertama Anda: **otoritas keagamaan di dunia Sunni tersebar, dan fatwa bersifat nasihat, bukan perintah negara.** Umat memilih.

Organisasi masyarakat: warisan wakaf yang hidup

Satu hal yang menurut saya paling khas dari Indonesia sering luput dalam perbandingan internasional.

NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi masyarakat Islam terbesar di dunia. Mereka mengelola ribuan sekolah, pesantren, perguruan tinggi, rumah sakit, dan klinik — sebagian besar dibiayai oleh iuran anggota, sumbangan, dan harta wakaf, **bukan oleh negara**.

Di Bab 4 saya menyebutkan bahwa pada abad kesembilan belas dan kedua puluh, banyak negara Muslim menasionalisasi wakaf dan dengan itu menghapus fondasi kemandirian masyarakat sipil. **Indonesia adalah salah satu pengecualian penting**. Di sini, pola lama — layanan publik dibiayai masyarakat lewat lembaga keagamaan yang mandiri dari negara — tetap hidup dalam bentuk organisasi modern.

Menurut saya — **penilaian saya** — inilah alasan terdalam mengapa Indonesia bisa menempuh jalan "bukan negara Islam, bukan negara sekuler". Islam di Indonesia tidak memerlukan negara untuk menjaganya, karena ia sudah memiliki penjaga yang kuat di masyarakat sipil. Dan karena itu, organisasi-organisasi terbesarnya tidak merasa perlu memperjuangkan negara Islam.

Pertanyaan yang tetap terbuka

Saya tidak ingin menyajikan Indonesia sebagai kisah sukses tanpa masalah. Pertanyaan-pertanyaan serius tetap ada, dan pembaca yang berbeda akan menilainya berbeda:

- Apakah perda syariah dan qanun Aceh adalah wujud otonomi yang sah, atau pengikisan hak warga negara?
- Apakah peran negara yang makin besar dalam keuangan syariah — BSI sebagai BUMN — memperkuat atau justru melemahkan kemandirian ekonomi umat dari negara?
- Mengapa pangsa perbankan syariah stagnan, dan apakah itu masalah atau justru cerminan pilihan bebas warga?
- Apakah konsensus "Pancasila sebagai kesepakatan" akan bertahan menghadapi generasi baru yang dipengaruhi gerakan transnasional?

Jembatan

Kita sudah melihat teks, sejarah, teori, dan eksperimen. Bab terakhir mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang, menurut saya, tetap tidak terjawab setelah semua itu — dan menyarikan apa yang menurut saya bisa dikatakan dengan cukup yakin.

BAGIAN V — PENILAIAN

Bab 15 — Pertanyaan yang Belum Terjawab

Dokumen ini dibuka dengan sebuah tesis: **Islam mewariskan prinsip-prinsip etis yang cukup jelas tentang harta dan kekuasaan, tetapi hampir tidak mewariskan cetak biru kelembagaan.** Setelah menelusuri teks, sejarah, teori, dan eksperimen modern, saya ingin menguji tesis itu sekali lagi, lalu menyampaikan dengan jujur apa yang menurut saya dapat dikatakan dengan yakin — dan apa yang tidak.

Pertanyaan pertama: adakah "sistem ekonomi Islam"?

Jawaban saya bergantung pada apa yang dimaksud dengan "sistem".

Jika "sistem" berarti seperangkat nilai dan larangan yang membatasi dan mengarahkan kegiatan ekonomi, jawabannya **ya**, dan ia cukup jelas: larangan riba, gharar, dan maysir; kewajiban zakat; pengakuan kepemilikan pribadi yang dibatasi amanah; kecenderungan struktural terhadap sirkulasi kekayaan; aturan-aturan kejujuran pasar. Ini adalah lapis pertama dan kedua, dan ia khas — tidak identik dengan kapitalisme laissez-faire maupun sosialisme.

Jika "sistem" berarti model kelembagaan lengkap yang siap diterapkan — bagaimana bank sentral bekerja, bagaimana mengendalikan inflasi tanpa suku bunga, bagaimana membiayai negara modern, bagaimana menyusun pasar modal — jawabannya **belum ada yang disepakati**. Yang ada adalah berbagai usulan lapis ketiga, sebagian di antaranya saling bertentangan, dan sebagian besar belum teruji dalam skala besar.

Pakistan, dengan tenggat 1 Januari 2028, akan menjadi ujian paling penting dalam sejarah untuk pertanyaan ini. Apa pun hasilnya, ia akan mengajarkan banyak hal.

Pertanyaan kedua: apakah "negara Islam" konsep klasik atau modern?

Bukti yang kita kumpulkan, menurut saya, menunjuk cukup kuat ke satu arah — dan saya menandainya sebagai **kesimpulan saya atas bukti, bukan konsensus**.

Para ulama klasik membicarakan **khilafah atau imamah** — kepemimpinan umat — dan **siyasah syar'iyah** — pemerintahan yang sesuai syariah. Mereka tidak membicarakan "negara Islam" sebagai entitas dengan batas wilayah tetap, konstitusi tertulis, kewarganegaraan, parlemen, dan kedaulatan dalam arti hukum internasional modern — karena entitas semacam itu, yaitu **negara-bangsa**, belum ada pada zaman mereka.

Gagasan "negara Islam" dalam bentuk yang diperjuangkan pada abad kedua puluh — oleh Maududi, oleh Qutb, oleh Hizbut Tahrir dengan rancangan konstitusinya — adalah **perpaduan antara prinsip Islam dan kerangka negara modern**. Itu tidak membuatnya tidak sah. Tetapi itu berarti klaim bahwa ia adalah "pemulihan" sesuatu yang pernah ada tidak sepenuhnya tepat. Ia adalah **ciptaan baru**, dan harus dinilai sebagai ciptaan baru — dengan pertanyaan: apakah ia berhasil mewujudkan prinsip-prinsip yang diklaimnya?

Pertanyaan ketiga: siapa yang berhak menafsirkan?

Dari semua pertanyaan dalam dokumen ini, inilah yang menurut saya paling menentukan, dan paling jarang dibicarakan secara terbuka.

Setiap proposal ekonomi atau politik Islam pada akhirnya harus menjawab: **ketika ulama berbeda pendapat — dan mereka hampir selalu berbeda pendapat — pendapat siapa yang diberlakukan?**

Kita sudah melihat berbagai jawaban:

Jawaban	Contoh	Risiko
Seorang ahli fikih tertinggi	Iran	Satu tafsir dipaksakan pada semua
Pengadilan syariat negara	Pakistan	Tafsir bergantung pada komposisi hakim
Dewan syariah bank sentral	Malaysia	Terbatas pada sektor keuangan
Raja bersama ulama resmi	Arab Saudi	Ulama bergantung pada negara
Lembaga fatwa masyarakat yang tidak mengikat	Indonesia (MUI, NU, Muhammadiyah)	Fatwa tidak selalu diikuti
Parlemen terpilih	Usulan Iqbal; model demokrat Muslim	Mayoritas bisa memilih yang bertentangan dengan ulama

Tidak ada jawaban yang bebas biaya. Dan perhatikan: **tradisi Sunni klasik, seperti yang kita lihat di dokumen sejarah, justru berkembang dengan menjaga agar tidak ada satu lembaga pun yang memonopoli tafsir**. Setiap upaya modern untuk menetapkan satu otoritas penafsir negara adalah, dalam arti tertentu, **pembalikan** dari pelajaran Mihnah.

Menurut saya, inilah ketegangan terdalam dalam seluruh proyek ekonomi politik Islam modern: **gagasan menegakkan syariah lewat negara menuntut satu penafsir yang berwenang, sedangkan kekuatan historis tradisi Islam justru terletak pada tidak adanya penafsir tunggal semacam itu.**

Apa yang bisa dikatakan dengan cukup yakin

Setelah semua perdebatan, saya kira beberapa hal dapat dikatakan dengan cukup kuat:

Tentang harta: Kekayaan dalam Islam adalah amanah, bukan hak mutlak. Cara memperolehnya dan cara memakainya diatur. Ada hak orang miskin di dalamnya. Ini bukan tafsir modern; ia ada di lapis pertama.

Tentang riba: Larangannya pasti. Cakupannya diperdebatkan. Konsekuensi kelembagaannya belum terselesaikan.

Tentang pasar: Tradisi Islam menghargai pasar yang jujur dan melawan manipulasi. Ia punya perangkat — hisbah, larangan penimbunan, larangan menyembunyikan cacat — yang secara logika sangat dekat dengan perlindungan konsumen dan persaingan usaha modern.

Tentang kekuasaan: Qur'an memerintahkan keadilan, amanah, dan musyawarah. Ia tidak menetapkan bentuk pemerintahan. Sejarah Islam klasik tidak pernah melembagakan musyawarah yang mengikat penguasa. Teori politik klasik bergeser dari ideal ke realistis.

Tentang eksperimen modern: Upaya paling berkelanjutan tampaknya adalah yang bertahap, sukarela, dan dikelola regulasi. Upaya yang dipaksakan dari atas cenderung menghasilkan perlawanan dari sesama Muslim dan mencoreng nama agama ketika gagal.

Apa yang tidak bisa saya katakan

Saya tidak bisa mengatakan kepada Anda apakah bunga bank itu halal atau haram. Saya tidak bisa mengatakan apakah demokrasi wajib, boleh, atau terlarang. Saya tidak bisa mengatakan apakah Indonesia sebaiknya tetap seperti sekarang atau berubah ke arah tertentu.

Itu pertanyaan-pertanyaan fikih dan pilihan politik. Jawabannya bergantung pada metodologi yang Anda anut, ulama yang Anda percayai, dan nilai-nilai yang Anda prioritaskan.

Yang bisa saya lakukan — dan yang saya harap telah dilakukan dokumen ini — adalah memastikan bahwa ketika Anda mengambil posisi, Anda tahu **dari lapis mana posisi itu berasal, apa argumen terkuat pihak lain, dan apa harga dari pilihan Anda.**

Penutup

Ada satu hal yang ingin saya tinggalkan, karena menurut saya ia menghubungkan kedua dokumen yang telah kita susun.

Dokumen sejarah berakhir dengan pengamatan bahwa Islam bertahan melewati keruntuhan politik berulang kali karena otoritas keagamaannya tumbuh di luar negara. Dokumen ini, dari sudut yang berbeda, sampai pada pengamatan yang serupa: **prinsip-prinsip ekonomi dan politik Islam paling tahan lama justru ketika ia hidup dalam kesadaran dan lembaga masyarakat, bukan ketika ia dipaksakan lewat mesin negara.**

Zakat yang dibayar karena iman bertahan berabad-abad; zakat yang dipotong paksa oleh negara memicu protes. Wakaf yang dikelola masyarakat membiayai peradaban; wakaf yang dinasionalisasi layu. Pasar yang jujur karena pedagangnya takut kepada Allah lebih kokoh daripada pasar yang hanya jujur karena diawasi muhtasib.

Ini bukan argumen bahwa negara tidak punya peran — negara jelas punya peran, dan tradisi Islam mengakuinya. Ini hanya pengamatan bahwa, dalam sejarah yang kita telusuri, **yang paling tahan lama adalah yang paling sedikit bergantung pada kekuasaan.**

Apa yang Anda lakukan dengan pengamatan itu, sepenuhnya milik Anda.

LAMPIRAN

Lampiran A — Peta Isi Ringkas

Bab 0 — Tiga lapis. Norma (Qur'an dan Sunnah), praktik sejarah, dan teori modern sering tercampur. Mengetahui asal sebuah klaim menentukan seberapa besar otoritasnya. Dokumen ini tidak memberi fatwa.

Bab 1 — Harta dan kepemilikan. Harta adalah amanah; kepemilikan pribadi diakui tetapi dibatasi; ada hak orang miskin di dalamnya. Aturan zakat, waris, riba, dan larangan penimbunan bersama-sama mendorong sirkulasi. Keadilan dalam fikih klasik terutama bersifat prosedural.

Bab 2 — Riba. Larangannya pasti; cakupannya diperdebatkan. Mayoritas ulama kontemporer, termasuk MUI 2003, menilai bunga bank riba. Posisi minoritas yang serius membedakan bunga moderat dari riba eksploitatif. Perbedaannya berakar pada metodologi: bentuk versus tujuan.

Bab 3 — Gharar, maysir, etika kontrak. Fikih mengelola ketidakpastian, bukan menghapusnya. Asuransi dan derivatif menjadi ujian modern. Aturan kejujuran pasar — larangan menyembunyikan cacat, hak khiyar, larangan mencegat pedagang — sering kurang dihargai.

Bab 4 — Zakat dan wakaf. Zakat adalah aliran tahunan; wakaf adalah stok abadi. Zakat profesi diperdebatkan. Wakaf membiayai sebagian besar layanan publik dalam sejarah Islam, lalu banyak dinasionalisasi pada abad ke-19–20.

Bab 5 — Pasar dan negara. Hadis tentang penetapan harga dibaca dua cara; Ibnu Taimiyah membedakan harga alami dari manipulasi. Muhtasib mengawasi pasar. Ibnu Khaldun menganalisis hubungan tarif pajak dan penerimaan negara.

Bab 6 — Keuangan negara klasik. Kharaj, bukan zakat, adalah tulang punggung fiskal. Keputusan Umar atas tanah Irak mengubah rampasan menjadi pendapatan abadi. Iqta' memecah kekuasaan fiskal dan politik. Hampir semua negara memungut pajak di luar yang diakui fikih.

Bab 7 — Kontrak bisnis. Mudharabah, syirkah, hawala, dan suftaja sangat canggih untuk zamannya. Tesis Timur Kuran: aturan kemitraan, waris, dan tiadanya badan hukum menghambat lahirnya korporasi. Tesis ini kuat tetapi dikritik sebagai penjelasan tunggal.

Bab 8 — Teori politik klasik. Sunni, Syiah, dan Khawarij berbeda tentang dasar legitimasi. Dari al-Mawardi ke al-Ghazali ke Ibnu Taimiyah ke Ibnu Khaldun, teori bergeser dari ideal ke realistik dan dari bentuk ke isi. Maqashid syariah menjadi alat penting pemikir modern.

Bab 9 — Syura dan demokrasi. Qur'an memerintahkan musyawarah tanpa menetapkan apakah hasilnya mengikat. Baiat mengandung benih kontrak yang tak dilembagakan. Tiga posisi modern: menerima, menolak, menyintesis. Pertanyaan kuncinya: siapa yang berwenang menafsirkan batas syariah.

Bab 10 — Pemikir modern. Dari Afghani, Abduh, Ridha, Iqbal, Maududi, al-Banna, Qutb, Khomeini, Hizbut Tahrir, sampai Ghannouchi: tidak ada satu posisi Islam tentang demokrasi, melainkan spektrum luas.

Bab 11 — Proyek ekonomi Islam. Lahir abad ke-20 sebagai jalan ketiga. Baqir al-Sadr membedakan ilmu ekonomi dari mazhab ekonomi. Kritik dari luar (Kuran) dan dari dalam (Chapra, Siddiqi, El-Gamal).

Bab 12 — Perbankan syariah. Aset global sekitar USD 4,4 triliun pada 2025. Pembiayaan didominasi akad berbasis utang, bukan bagi hasil. Kritik "bentuk tanpa substansi" datang terutama dari pendukung sendiri; IFSB 2026 mengangkat "risiko hibrida".

Bab 13 — Negara-negara yang mencoba. Iran, Pakistan, Sudan, Arab Saudi, Malaysia, Turki menempuh enam jalan berbeda. Pakistan menargetkan penghapusan riba sebelum 1 Januari 2028. Jalan bertahap dan sukarela tampak paling berkelanjutan.

Bab 14 — Indonesia. Tujuh kata Piagam Jakarta, Konstituante, Natsir, Nurcholish, Gus Dur, NU dan Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai kesepakatan sah. Perbankan syariah tumbuh tetapi pangsaanya bertahan sekitar 7%. Masyarakat sipil keagamaan yang kuat menjelaskan jalan khas Indonesia.

Bab 15 — Pertanyaan terbuka. Ada sistem nilai ekonomi Islam yang khas; belum ada model kelembagaan lengkap yang disepakati. "Negara Islam" dalam bentuk modern adalah ciptaan baru. Ketegangan terdalam: penegakan lewat negara menuntut penafsir tunggal, sedangkan kekuatan tradisi Islam justru terletak pada ketiadaannya.

Lampiran B — Garis Waktu Ringkas

Tanggal bertanda ~ bersifat perkiraan.

Tahun	Peristiwa	Kaitan dengan topik
~630-an	Ayat-ayat terakhir tentang riba; praktik zakat oleh negara di Madinah	Lapis normatif
632–634	Perang Riddah	Zakat sebagai kewajiban kolektif yang ditagih negara
~630-an–640-an	Umar menolak membagi tanah Irak; kharaj dan diwan	Pendapatan abadi; kepemilikan lintas generasi
~696	Reformasi mata uang Abdul Malik	Mata uang Islam pertama
Abad ke-8–9	Mazhab fikih terbentuk; kontrak mudharabah dan syirkah dirumuskan	Lapis kedua
Abad ke-10–13	Dokumen Geniza Kairo	Bukti material jaringan dagang dan kredit
1058	Wafatnya al-Mawardi (<i>al-Ahkam al-Sulthaniyyah</i>)	Teori kekhalifahan klasik
1111	Wafatnya al-Ghazali	Pelonggaran syarat demi stabilitas; maqashid

Tahun	Peristiwa	Kaitan dengan topik
1328	Wafatnya Ibnu Taimiyah (<i>al-Siyasah al-Syar'iyah</i>)	Dari bentuk ke isi pemerintahan
1377	<i>Muqaddimah</i> Ibnu Khaldun	Ashabiyah; pajak dan kemakmuran
1388	Wafatnya al-Syatibi	Teori maqashid disistematisasi
Abad ke-16	Wakaf uang tunai Utsmani diperdebatkan	Inovasi kelembagaan
Abad ke-19–20	Nasionalisasi wakaf di banyak negara Muslim	Kemandirian masyarakat sipil melemah
1924	Penghapusan khilafah Utsmani	Pertanyaan tentang bentuk negara menjadi terbuka
1928	Ikhwanul Muslimin berdiri	Model gerakan sosial-politik
1941	Jamaat-e-Islami berdiri (Maududi)	Gagasan negara Islam modern
1945	Piagam Jakarta; tujuh kata dihapus 18 Agustus	Kompromi dasar negara Indonesia
1953	Hizbut Tahrir berdiri	Khilafah sebagai tujuan tunggal
1956–1959	Konstituante; Dekrit 5 Juli 1959	Perdebatan dasar negara Indonesia tak selesai
1961	<i>Iqtisaduna</i> (Baqir al-Sadr)	Ilmu vs mazhab ekonomi
1963	Mit Ghamr (Mesir); Tabung Haji (Malaysia)	Eksperimen keuangan syariah pertama
1964	<i>Ma'alim fi al-Thariq</i> (Qutb)	Jahiliah dan hakimiyyah
1970	Nurcholish: "Islam, yes; partai Islam, no"; kuliah Khomeini di Najaf	Dua arah yang berlawanan
1975	Islamic Development Bank; Dubai Islamic Bank	Keuangan syariah komersial dimulai
1976	Konferensi Ekonomi Islam pertama, Makkah	Disiplin dilembagakan
1979	Revolusi Iran	Wilayat al-faqih diterapkan

Tahun	Peristiwa	Kaitan dengan topik
1980	Pakistan: pemotongan zakat wajib	Protes Syiah; pengecualian
1983	Iran: UU Perbankan Tanpa Riba; Malaysia: UU Perbankan Islam; Sudan: UU September	Tiga jalan berbeda dalam satu tahun
1984	NU kembali ke Khittah 1926	Menjauh dari politik praktis
1985	Asas tunggal Pancasila di Indonesia	Kontrol negara atas ekspresi politik Islam
1991–1992	Bank Muamalat Indonesia	Bank syariah pertama di Indonesia
1999–2002	Amandemen UUD; usulan tujuh kata ditolak	NU dan Muhammadiyah ikut menolak
2003	Fatwa MUI: bunga bank haram	Posisi mayoritas diformalkan di Indonesia
~2007–2008	Taqi Usmani: sebagian besar sukuk tidak sesuai syariah	Kritik dari jantung otoritas
2008	UU Perbankan Syariah dan UU SBSN (Indonesia)	Kerangka hukum lengkap
2011	Pemisahan Sudan Selatan	Akhir perang panjang era islamisasi
2016	Ennahda memisahkan dakwah dan politik	Pasca-Islamisme
2017	HTI dibubarkan di Indonesia	—
2018	Qanun Lembaga Keuangan Syariah Aceh	Satu provinsi, satu sistem
2021	Merger menjadi Bank Syariah Indonesia	Konsolidasi
2021–2023	Turki: suku bunga diturunkan di tengah inflasi, lalu dibalik	Keyakinan versus inflasi
2022	Mahkamah Syariat Federal Pakistan: riba dihapus paling lambat akhir 2027	Ujian terbesar dimulai

Tahun	Peristiwa	Kaitan dengan topik
2024	Amandemen ke-26 Konstitusi Pakistan: riba dihapus sebelum 1 Jan 2028	Tenggat konstitusional
2025	Aset keuangan syariah global ~USD 4,4 triliun	Skala industri
2026	IFSB: "risiko hibrida"; Pakistan rilis strategi Pasca-2027; BSI menjadi Persero; Ghannouchi divonis seumur hidup	Keadaan saat dokumen ini ditulis
1 Jan 2028	Tenggat penghapusan riba di Pakistan	Yang harus diikuti ke depan

Lampiran C — Catatan Sumber dan Batas Keandalan

Bagaimana dokumen ini disusun

Bab 0 sampai 11 dan bagian historis Bab 13–14 terutama bersumber dari pengetahuan saya atas literatur fikih, sejarah ekonomi, dan pemikiran politik Islam arus utama. **Saya tidak membuka ulang setiap karya itu saat menulis.** Rujukan ayat dan hadis disebutkan menurut pengetahuan umum; untuk keperluan kutipan formal, periksa teks dan takhrijnya langsung.

Data terkini dan peristiwa setelah 2024 **diperiksa lewat pencarian web** pada 21 September 2026. Sumber yang saya buka atau baca ringkasannya:

Sumber	Dipakai untuk
IFSB, siaran pers laporan stabilitas 2026	Aset global ~USD 4,4 triliun (2025); temuan "risiko hibrida"
IFSB, laporan lengkap 2026 (PDF)	Dominasi instrumen berbasis utang; sukuk melewati USD 1 triliun
IFSB, siaran pers 2025	Aset USD 3,88 triliun (2024)
Dawn, April 2022	Putusan Mahkamah Syariat Federal Pakistan

Sumber	Dipakai untuk
Arab News	Amandemen ke-26 Konstitusi Pakistan
Daily Times, Juli 2026	Strategi "Sistem Keuangan Pasca-2027"
Minute Mirror, Agustus 2026	Kritik: strategi belum berupa undang-undang
Al Jazeera, Juni 2026 dan Alkarama	Vonis Ghannouchi; opini Kelompok Kerja PBB
Kontan, Juli 2026	Aset dan pangsa perbankan syariah Indonesia per Mei 2026
OJK, September 2025	Pangsa seluruh industri keuangan syariah
Wikipedia: Bank Syariah Indonesia	Perubahan status BSI menjadi Persero (2026)

Di mana dokumen ini paling kuat

Kerangka hukum fikih tentang riba, gharar, zakat, dan wakaf; garis besar teori politik klasik; tokoh dan gagasan pemikir modern; tonggak-tonggak kelembagaan keuangan syariah; data industri terkini yang dikutip di atas.

Di mana dokumen ini paling lemah

- **Rincian posisi organisasi Indonesia soal bunga bank** (tahun dan redaksi keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan bahtsul masail NU). Garis besarnya saya yakini; tanggal dan kata-kata persisnya perlu diperiksa ke dokumen resmi organisasi.
- **Angka-angka historis** — porsi tanah wakaf, jumlah transaksi abad pertengahan — tidak saya sebut justru karena tidak dapat dipastikan.
- **Rumusan persis kutipan klasik** yang beredar populer (misalnya ungkapan tentang negara adil yang kafir). Gagasannya ada; redaksinya perlu dicek ke kitab aslinya.
- **Status terkini qanun Aceh** setelah 2023 belum saya verifikasi.
- **Kondisi Sudan dan Tunisia** dapat berubah cepat.

Klaim yang bertentangan dengan pemahaman populer

Klaim populer	Penilaian dalam dokumen ini	Status
Islam memiliki sistem ekonomi lengkap yang siap pakai	Ada sistem nilai yang khas; model kelembagaan lengkap belum disepakati	Penilaian saya atas bukti
Bunga bank jelas riba tanpa khilaf	Posisi mayoritas; ada minoritas serius	Fakta tentang keadaan perdebatan
Bank syariah menjalankan bagi hasil	Sebagian besar pembiayaan berbasis utang	Didukung data IFSB
Khilafah dan "negara Islam" adalah hal yang sama	"Negara Islam" modern adalah ciptaan abad ke-20	Penilaian saya; diperdebatkan
Ibnu Khaldun menemukan kurva Laffer	Gagasan intinya ada; menyebutnya penemu adalah penyederhanaan	Cukup kuat
Fatwa MUI mengubah perilaku perbankan umat	Pangsa syariah bertahan sekitar 7%	Didukung data OJK

Cara memakai dokumen ini

Seperti dokumen sejarah sebelumnya, perlakukan ini sebagai **peta, bukan wilayah**. Untuk keputusan pribadi tentang produk keuangan atau pilihan politik, rujuklah ulama dan ahli yang Anda percayai — dan gunakan peta ini untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam kepada mereka.

Lampiran D — Bacaan Lanjutan

Saya susun berjenjang, dengan catatan tentang apa yang Anda dapat dan apa yang perlu diwaspadai. **Ketersediaan terjemahan Indonesia tidak saya jamin; silakan periksa sendiri.**

Tingkat satu: kerangka umum

Mahmoud El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Pengantar yang jernih tentang fikih muamalah dan perbankan syariah, ditulis ekonom yang sekaligus paham fikih. *Waspada!*: ia pengkritik tajam praktik industri — sudut pandangnya perlu

diimbangi.

M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*. Pernyataan klasik dari pendukung ekonomi Islam arus utama tentang visinya. Baik untuk memahami apa yang dicita-citakan.

Khaled Abou El Fadl, *Islam and the Challenge of Democracy*. Esai pendek dengan tanggapan dari berbagai sarjana — cara yang baik untuk melihat perdebatan demokrasi dari beberapa sisi sekaligus.

Tingkat dua: tema tertentu

Untuk riba (Bab 2): Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest* — mengkaji posisi mayoritas dan minoritas secara sistematis. Bandingkan dengan tulisan-tulisan

Muhammad Taqi Usmani untuk posisi mayoritas yang dirumuskan ahli fikih keuangan terkemuka.

Untuk zakat (Bab 4): Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah* (tersedia terjemahan Indonesia *Hukum Zakat*). Karya rujukan terbesar di bidangnya, termasuk argumen zakat profesi.

Untuk teori politik klasik (Bab 8): Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, dan Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah* — keduanya tersedia terjemahan Indonesia. Membaca langsung jauh lebih berharga daripada ringkasan.

Untuk kontrak dan korporasi (Bab 7): Timur Kuran, *The Long Divergence*. Argumen yang paling berpengaruh; bacalah bersama kritik-kritiknya di jurnal-jurnal sejarah ekonomi.

Untuk kritik proyek ekonomi Islam (Bab 11): Timur Kuran, *Islam and Mammon*. Tajam dan provokatif. *Waspada!*: bacalah bersama Chapra atau Siddiqi agar tidak hanya mendengar satu sisi.

Untuk negara Islam modern (Bab 10, 15): Wael Hallaq, *The Impossible State* — argumen bahwa negara modern secara struktural tidak bisa menjadi wadah syariah. *Waspada!*: posisinya tegas dan banyak dibantah.

Untuk pasca-Islamisme: Asef Bayat, *Post-Islamism* dan *Making Islam Democratic*.

Tingkat tiga: sumber primer modern

Muhammad Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna* — ada terjemahan Indonesia (*Buku Induk Ekonomi Islam*). Karya paling ambisius secara intelektual dari generasi pertama.

Abul A'la Maududi, karya-karya tentang negara dan ekonomi Islam — banyak diterjemahkan.

Sayyid Qutb, *Ma'alim fi al-Thariq* — penting dibaca untuk memahami, bukan untuk diikuti tanpa kritik; bacalah bersama tanggapan ulama arus utama.

Untuk Indonesia (Bab 14)

Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Kajian klasik tentang kompromi tujuh kata.

Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Kumpulan esai yang memuat pidato 1970 dan perkembangannya.

Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Pemikiran Gus Dur tentang agama, negara, dan pluralisme.

Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*. Kajian akademik tentang transformasi hubungan Islam dan negara di Indonesia.

Robert Hefner, *Civil Islam*. Pandangan sarjana luar tentang peran organisasi Islam dalam demokratisasi Indonesia.

Sumber data yang terus diperbarui

Laporan stabilitas tahunan IFSB (terbit setiap Mei) untuk data industri global. **Statistik OJK** lewat portal data OJK untuk perbankan syariah Indonesia. **Laporan KNEKS** (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) untuk kebijakan nasional.

Lampiran E — Pertanyaan Renungan dan Diskusi

Pertanyaan-pertanyaan ini sengaja dibiarkan terbuka. Beberapa di antaranya menuntut Anda mengambil posisi; yang lain hanya menuntut Anda menyadari posisi yang sudah Anda pegang tanpa sadar.

Tentang harta dan pasar

1. Jika harta adalah amanah dan ada hak orang miskin di dalamnya, apakah zakat 2,5% adalah **batas atas** kewajiban seorang Muslim kaya, atau hanya **batas bawah**? Apa implikasi masing-masing jawaban?
2. Aturan-aturan fikih bersama-sama mendorong sirkulasi kekayaan — tetapi menurut Kuran, juga menghambat akumulasi modal usaha. Jika Anda harus memilih antara pemerataan dan pertumbuhan, mana yang Anda dahulukan? Apakah Islam memaksa Anda memilih?

3. Aturan tentang kejujuran pasar — larangan menyembunyikan cacat, larangan manipulasi harga — jarang dibicarakan dibanding riba. Mengapa menurut Anda? Pelanggaran mana yang lebih sering Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari?

Tentang riba dan keuangan

4. Perdebatan riba berakar pada perbedaan metodologi: hukum mengikuti bentuk transaksi atau tujuannya. Dalam kehidupan Anda sendiri, pendekatan mana yang biasanya Anda pakai ketika menghadapi aturan agama? Apakah Anda konsisten?

5. Seorang nasabah membeli motor lewat murabahah dan membayar jumlah yang sama persis dengan kredit konvensional. Apakah ia sudah terhindar dari riba? Apa yang Anda perlukan untuk menjawab pertanyaan ini dengan yakin?

6. Di Indonesia, fatwa MUI menyatakan bunga bank haram, tetapi lebih dari 90% aset perbankan tetap di bank konvensional. Apa yang dikatakan fakta ini tentang hubungan antara fatwa dan perilaku umat? Apakah itu masalah, atau justru tanda sehatnya otoritas yang tidak memaksa?

Tentang kekuasaan

7. Qur'an memerintahkan musyawarah, tetapi tidak ada dinasti Muslim klasik yang melembagakannya secara mengikat. Menurut Anda, apakah itu kegagalan umat menjalankan perintah, atau tanda bahwa musyawarah memang tidak dimaksudkan mengikat?

8. Kembali ke eksperimen pikiran di Bab 9: parlemen hasil pemilu jujur mengesahkan undang-undang yang oleh mayoritas ulama dinilai bertentangan dengan syariah. Apa yang seharusnya terjadi? Siapa yang memutuskan?

9. Ibnu Taimiyah menilai pemerintahan dari isinya — keadilan dan amanah — bukan dari label atau bentuknya. Jika Anda memakai ukuran itu, bagaimana Anda menilai pemerintahan di negara Anda sendiri?

10. Natsir memperjuangkan dasar negara Islam lewat prosedur demokratis; Nurcholish berkata "Islam, yes; partai Islam, no." Keduanya Muslim yang tulus. Apa yang sebenarnya membedakan mereka — tujuan, strategi, atau pembacaan tentang apa yang dituntut agama?

Tentang eksperimen modern

11. Pakistan sedang mencoba menghapus riba dari seluruh ekonominya sebelum 2028. Jika Anda seorang penasihat pemerintah Pakistan, apa satu hal yang paling Anda khawatirkan, dan apa satu hal yang paling Anda harapkan?

12. Kasus Zia di Pakistan menunjukkan bahwa ketika negara memaksakan satu tafsir fikih, sesama Muslim yang bermazhab lain memprotes. Apakah mungkin ada "negara syariah" yang tidak memaksakan satu tafsir? Seperti apa bentuknya?

13. Dokumen ini menyimpulkan bahwa kinerja ekonomi negara-negara Muslim lebih banyak ditentukan oleh minyak, perang, sanksi, dan kualitas lembaga daripada oleh label Islam. Apakah kesimpulan ini meyakinkan Anda? Bukti apa yang bisa membantahnya?

Tentang Indonesia

14. Tujuh kata Piagam Jakarta dihapus demi persatuan dengan wilayah timur. Jika Anda hidup pada 18 Agustus 1945 dan berada di ruangan itu, apa yang akan Anda sarankan?

15. NU dan Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai kesepakatan yang sah secara agama. Apakah menurut Anda ini kompromi yang mengorbankan prinsip, atau justru penerapan prinsip yang matang?

Pertanyaan penutup

16. Dokumen ini berakhir dengan pengamatan bahwa yang paling tahan lama dalam sejarah Islam adalah yang paling sedikit bergantung pada kekuasaan. Apakah Anda setuju? Apakah ada contoh yang membantahnya?

17. Setelah membaca kedua dokumen — sejarah dan ekonomi politik — apa satu keyakinan Anda yang paling berubah, dan apa satu keyakinan yang justru semakin kuat? Dan apa satu hal dalam dokumen ini yang paling ingin Anda periksa sendiri karena Anda belum sepenuhnya percaya pada saya?